



코넥스 시장 공시업무 가이드

제1장 기업공시

1. 기업공시의 개요	6
2. 기업공시의 법적 근거 및 유형	7
3. 코넥스시장 기업공시 특례	11

제2장 상장법인의 성실공시 의무

1. 공시 의무의 성실히행 책임	14
2. 내부정보 관리	14
3. 지정자문인의 상장법인 공시 대리제도	14
4. 상장법인 직접공시 제도	16

제3장 주요경영사항 공시

1. 주요경영사항 공시의 개요	20
2. 주요경영사항 공시의 적용기준	20
3. 주요용어의 정의	22
4. 주요경영사항 공시 분류	22
5. 주요경영사항 공시 항목	24
6. 공시유보 제도	25

제4장 자율공시

1. 자율공시의 의의	28
2. 자율공시 항목	28

제5장 조회공시

1. 조회공시의 의의	32
2. 조회공시의 대상	33
3. 조회공시에 대한 답변공시	33
4. 조회공시 관련 매매거래정지	34

제6장 해명공시

1. 해명공시의 의의	38
2. 해명공시의 대상	38
3. 해명공시의 절차	39

제7장 시장신고사항

1. 시장신고사항의 의의	42
2. 시장신고사항 항목	42

제8장 불성실공시

1. 불성실공시의 의의 및 유형	46
2. 불성실공시법인 지정 및 제재	49
3. 수시공시의무 이행실태 점검	52
4. 불성실공시 예방을 위한 유의사항	52

제9장 시장관리제도

1. 매매거래정지	56
2. 추가·변경상장	59
3. 상장폐지	62

제10장 지분공시

1. 주식등의 대량보유상황 보고	68
2. 임원등의 특정증권등 소유상황 보고	70

부 록

1. 코넥스시장 수시공시항목 요약	76
2. 정기결산 관련 유의사항	78
3. 기업현황보고서 관련 유의사항	82



KRX 한국거래소 | 코넥스시장부



코넥스시장

공시업무 가 이 드

제1장 기업공시

- | | |
|---------------------|----|
| 1. 기업공시의 개요 | 6 |
| 2. 기업공시의 법적 근거 및 유형 | 7 |
| 3. 코넥스시장 기업공시 특례 | 11 |



제1장 기업공시

1. 기업공시의 개요

■ 기업공시의 의의

- 기업이 주주 또는 투자자에게 기업의 중요경영사항에 관한 정보를 정기 또는 수시로 공개하도록 함으로써
⇒ 투자자가 스스로 자유로운 판단과 책임하에 투자 의사 결정을 하도록 유도하고 증권시장에서의 정보형평성을 제고하기 위한 제도

■ 기업공시의 기능

- 정보형평을 통한 증권시장의 효율성을 실현하는 가장 중요한 제도로 내부자거래 등 불공정거래행위 방지 및 기업 활동에 대한 사회적 감시 기능을 수행

■ 기업공시의 역할

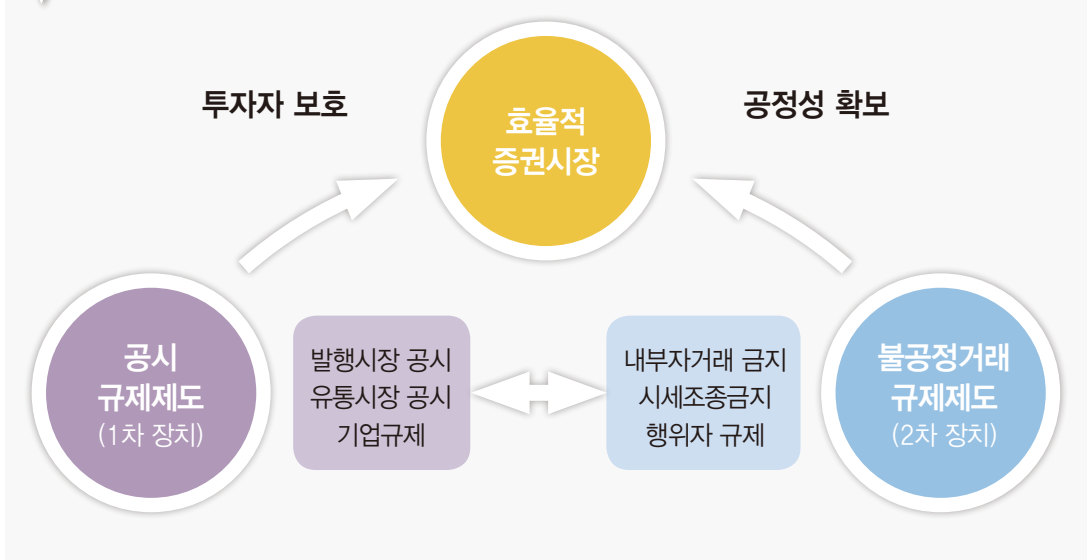
상장법인	원활한 자금조달, 저렴한 자본비용, 기업신뢰도 제고
투 자 자	투자판단자료, 기업경영활동 감시, 투자자 보호
증권시장	공정한 주가형성, 효율적 시장 제공

■ 바람직한 공시의 요건

완 전 성	투자자의 의사결정에 필요한 모든 정보를 공시
적 정 성	모든 투자자에게 합리적이고 형평성 있게 공시
적 시 성	중요경영사항 발생 즉시 신속 · 정확하게 공시
평 이 성	간결 평이하여 투자자들이 이해하기 쉽도록 공시



증권시장의 공정거래장치(공시규제 VS 불공정거래 규제)

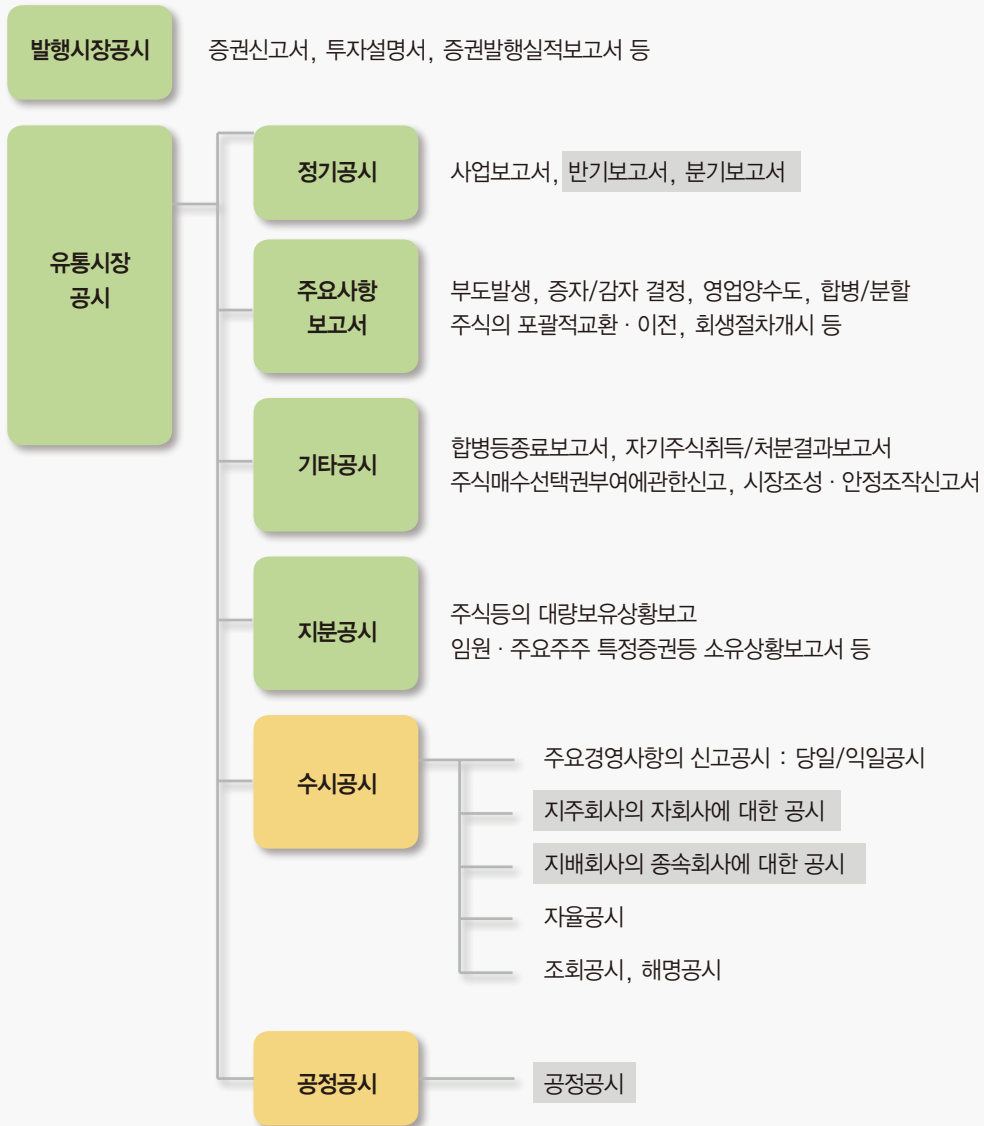


2. 기업공시의 법적 근거 및 유형

■ 법적 근거



공시체계 분류도



공적규제 (금융위 사항)

자율규제 (거래소 사항)

* 음영부분은 코넥스시장 해당없음

■ 공적규제(금융위 사항)

• 발행시장 공시

증권의 발행인에게 당해 증권 발행과 관련한 모든 정보를 투자자에게 투명하게 전달하도록 강제하는 제도

- 증권신고서, 투자설명서, 증권발행실적보고서 등

- ▶ **증권신고서** : 증권을 모집/매출하고자 하는 법인이 당해 증권 발행 및 발행인에 관한 제반사항을 공시
- ▶ **투자설명서** : 모집/매출시 신고서 효력발생 후 당해 증권에 대하여 투자자에게 제공하는 "청약권유문서"
- ▶ **증권발행실적보고서** : 증권 발행 후 그 결과를 금융위원회에 제출

• 유통시장 공시

기업활동과 관련된 중요 정보를 공시하도록 하여 투자자들에게 증권의 취득·처분에 필요한 정보를 제공하기 위한 제도

- 정기공시 : 사업보고서, 반기보고서, 분기보고서
※ 코넥스시장은 분·반기보고서 제출의무 면제
- 주요사항보고서 : 부도발생, 증자/감자 결정, 영업양수도, 합병/분할, 회생절차개시 등
- 지분공시 : 주식등의 대량보유상황보고서, 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서 등

- ▶ **사업보고서** : 매 사업연도말 기준 회사개황, 경영실적, 재무사항 및 외부감사인의 감사의견 등을 기재하여 사업연도 종료 후 90일 이내에 금융위와 거래소에 제출
- ▶ **반기·분기보고서** : 반기·분기별 사업내용을 반기·분기말 이후 45일 이내에 금융위와 거래소에 제출

■ 자율규제(거래소 사항)

• 수시공시

- ▶ 주요 경영사항의 신고공시(당일 또는 익일)
- ▶ 지주회사의 자회사에 대한 공시(코넥스 미해당)
- ▶ 지배회사의 종속회사에 대한 공시(코넥스 미해당)
- ▶ 조화공시 : 공시의무사항에 대한 풍문·보도 또는 시황 급변시 거래소가 요구
- ▶ 자율공시(익일) : 공시의무사항 외에 기업경영 내지 투자판단에 중요하다고 판단하는 사항을 기업이 자율적으로 공시
- ▶ 공정공시(코넥스 미해당) : 증권시장을 통해 공시되지 아니한 중요정보를 특정인에게 선별 제공시, 해당 특정인에게 제공하기 전에 거래소에 신고하여 공시하는 제도

• 시장조치 안내

- 상장·공시관련 시장조치
 - 불성실공시법인 지정, 매매거래정지
 - 관리종목·투자주의환기종목 지정(코넥스 미해당), 상장폐지 등
- 상장안내
 - 추가·변경상장, 기타 시장조치



3. 코넥스시장 기업공시 특례

■ 공적규제(금융위 사항)

- 정기공시

자본시장법 개정('13.7.2)으로 코넥스시장 상장법인에 대해 분·반기보고서 제출의무 면제

■ 자율규제(거래소 사항)

- 수시공시

▶ 코스닥시장 대비 의무공시사항 축소 및 익일 공시사항 확대

▶ 기업설명회 반기 1회 개최 및 결과 공시의무 부여

▶ 기업현황보고서 제출 의무 부여(지정자문인)

▶ 조회공시

풍문·보도에 의한 조회공시만 적용(주가 및 거래량 급변 제외)

▶ 자율공시

의무공시사항 축소로 자율공시사항 증가

- 공정공시 의무 면제, 관리종목 및 투자주의 환기종목 지정제도 미도입

■ 기타사항

- 코넥스시장 상장법인은 사외이사 및 감사 선임의무 면제
- 회계기준 : K-IFRS 의무 적용 면제(K-GAAP 적용 가능)

KRX 한국거래소 | 코넥스시장부



코넥스시장

공시업무 가 이 드

제2장 상장법인의 성실공시 의무

- | | |
|------------------------|----|
| 1. 공시의무의 성실히행 책임 | 14 |
| 2. 내부정보 관리 | 14 |
| 3. 지정자문인의 상장법인 공시 대리제도 | 14 |
| 4. 상장법인 직접공시 제도 | 16 |

제2장 상장법인의 성실공시 의무

1. 공시의무의 성실이행 책임

- 상장법인은 관련 법규에 의한 공시의무사항을 자발적으로 성실하게 신고하여야 하며, 이미 신고한 내용을 변경 또는 번복하지 않도록 주의 필요
- 기업내용에 관한 사항을 공시하기 이전 동 내용이 코넥스시장에 풍문 또는 보도 등으로 누설되거나 유포되어선 아니되며, 이를 위반함으로써 발생하는 사항에 관하여는 당해 법인의 책임

2. 내부정보 관리

- 상장법인은 공시의무사항과 기타 법인경영 또는 재산상황이나 투자자의 투자판단에 중요한 영향을 미칠 사항이 발생한 경우, 내부정보의 종합관리 및 적절한 공개를 위하여 공시책임자(공시담당자)에게 내부정보가 집중되도록 하여야 함

3. 지정자문인의 상장법인 공시 대리제도

■ 공시주체

신고한 내용의 법률적 효과는 당해 법인에 귀속되므로 공시의 주체는 원칙적으로 코넥스기업(대표이사)임

자격 요건

- **[공시책임자]** 상장법인의 상근이사[집행임원 설치회사의 경우 집행임원을 포함] 또는 해당 법인에 상근하면서 이사회 등 주요 의사결정 회의에 참석하는 자로서 코넥스기업을 대표하여 공시 신고업무를 수행할 수 있는 자
(다만, 「채무자회생및파산에관한법률」에 의한 회생절차개시신청을 하였거나 회생절차개시가 결정된 법인의 경우에는 동법 제74조의 규정에 의한 관리인 또는 동법 제85조의 규정에 의한 보전관리인을 공시책임자로 간주)
※ 최근3년 이내 횡령·배임혐의로 공시되거나, 동 혐의로 벌금이상의 형을 선고받은 자는 공시책임자가 될 수 없음
- **[공시담당자]** 코넥스시장은 중소기업 특화시장으로 상장법인의 공시부담 완화를 고려하여 지정자문인이 공시를 대리하도록 규정(다만, 스타트업기업부 및 클라우드펀딩기업부 코넥스상장법인 또는 「시행세칙 제15조의2」의 요건을 충족하는 일반소속부 상장법인의 경우, 상장법인의 공시실무자가 공시담당자임)

공시책임자 및 담당자 의무 교육 이수내용

이수의무 교육	교육대상자	이수 기한
· 거래소가 개설하는 공시책임자 또는 공시 담당자 전문과정 (외부기관이 개설하고 거래소가 인정하는 과정 포함)	공시책임자 또는 공시담당자	연단위 1회 이상 · 다만, 최초신고(변경신고 포함)의 경우 신고일(신규상장의 경우에는 상장일)로부터 6개월 이내
· 거래소가 개설하는 공시관련 법규설명회		-

공시책임자 및 공시담당자 변경(신규 포함)시 신고서류

- 공시책임자 및 공시담당자(신규 · 변경) 신고서
- 공시책임자 직무수행 승낙확인서 (공시책임자에 한함)
- 공시책임자에 대한 공시권한 위임장 (공시책임자에 한함)
- 법인등기부등본 등 (공시책임자에 한함)



공시책임자 및 공시담당자별 신고서류

신고 서류	공시책임자		공시담당자
	등기 이사	비등기 이사	
신규 · 변경 신고서	O	O	O
공시책임자 직무수행 승낙확인서	O	O	X
공시책임자에 대한 공시권한 위임장	X	O	X
법인등기부등본	O	X	X

4. 상장법인 직접공시 제도

- 상장법인의 상장유지비용 부담 완화를 위하여 직접공시 요건을 갖춘 상장법인이 신청하는 경우 담당 지정자문인의 공시·신고 대리가 면제되고 직접공시가 가능(단, 일정 요건 미달시 지정자문인의 공시·신고 대리 의무 재부과)
- [신청 요건]** 상장 후 2년이 경과하고, 최근 1년간 불성실 공시법인 지정사실이 없으며, 최근 2년간 공시실적이 우수
 - [신청 방법]** 직접공시 신청요건을 모두 충족하는 상장법인은 지정자문인의 공시·신고업무 대리를 원하지 않는다는 의사를 서면으로 거래소에 제출

【 상장법인 직접공시 신청요건 】

구 분	신청 요건
상장기간	상장 후 2년 경과
성실공시	최근 1년간 불성실 공시법인 지정사실이 없을 것
공시능력	최근 2년간 공시실적이 우수한 법인 ⇒ 공시실적 우수법인은 아래 항목별 점수 합산 결과, 6점 이상 기업 i . 분·반기보고서 공시 : 건당 2점 ii . 내부결산실적 공시 : 건당 1.5점 iii . 기타 자발적 자율공시 : 건당 1점 (청약·발행결과 관련, 기타 주요경영사항 서식 등은 제외)

- [해제 요건]** 직접공시를 하는 법인이 불성실공시 누계별점 5점 이상(최근1년간)이거나, 담당 지정자문인의 공시·신고 업무 대리가 필요하다고 거래소가 인정하는 경우
 - 거래소는 해당 법인과 지정자문인에게 그 사실을 통보하고, 해당 지정자문인은 통보를 받은 날부터 2주일 이내에 공시·신고 업무를 대리하여야 함
 - 거래소의 통보가 있는 경우 상장법인은 담당 지정자문인의 공시대리에 관한 사항을 지정자문인 선임계약에 포함하고 거래소에 지체없이 신고하여야 함

【 지정자문인 공시대리 업무 재개 요건 】

구 분	재지정 요건
불성실 공시 벌점	최근 1년간 불성실 공시 누계 벌점 5점
기타	공시대리가 필요하다고 거래소가 인정하는 경우



규정상 소속부별 공시담당자

소속부	공시담당자	비 고
일반기업소속부	지정자문인 공시실무자	-
	상장법인 공시실무자	상장법인의 직접공시요건을 충족하는 상장법인
스타트업기업부	상장법인 공시실무자	-
크라우드펀딩기업부	상장법인 공시실무자	-



코넥스시장

공시업무 가 이 드

제3장 주요경영사항 공시

1. 주요경영사항 공시의 개요	20
2. 주요경영사항 공시의 적용기준	20
3. 주요용어의 정의	22
4. 주요경영사항 공시 분류	22
5. 주요경영사항 공시 항목	24
6. 공시유보 제도	25

제3장 주요경영사항 공시

1. 주요경영사항 공시의 개요

- 자본시장법에서는 유통시장에서 수시로 발생하는 투자자의 투자판단에 중요한 영향을 주는 기업의 현재와 미래에 대한 주요 경영정보에 대하여 발생시마다 즉시 공시하도록 규정
- 상장법인은 주요경영사항에 해당하는 사실 또는 결정이 있는 경우 그 사실 또는 결정내용을 공시시한(당일 또는 익일) 이내에 거래소에 신고하여야 함



당일 · 익일 공시시한

구 분	공시시한
당일공시사항	사유발생 당일 (당일 18:00, 또는 익일 07:50까지)
익일공시사항	사유발생 익일 (익일 18:00)

* 전자공시시스템 운영시간 : 평일 오전 7시 30분 ~ 오후 6시

- ‘결정’이라 함은 이사회 결의* 또는 대표이사, 그 밖에 사실상의 권한이 있는 임원·주요주주 등의 결정을 의미함
- * 상법 제393조의2의 규정에 따른 이사회내 위원회 결의를 포함

2. 주요경영사항 공시의 적용기준

■ 재무사항

『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』에 의한 감사인의 감사결과 수정된 재무제표를 기준으로 함

재무사항관련 적용 기준

코넥스시장 상장법인은 K-IFRS 기준 재무제표 제출 의무 면제로 인하여, K-GAAP 및 K-IFRS 기준 모두 적용가능(별도/개별 재무제표 기준)
(단, K-IFRS 적용시 유형자산 취득/처분, 타법인 주식 및 주식 관련 사채권 출자/처분, 신규시설투자 등은 연결 기준임)

- 최근 사업연도의 사업보고서 미제출 법인, 감사의견 비적정 의견 수취 법인 등은 그 직전 사업연도말 재무제표를 최근 사업연도말 재무제표로 간주

■ 적용기간

재무정보 등의 적용기간은 최근 사업연도 종료 후 3월이 경과한 날부터 해당 사업연도 종료 후 3월이 되는 날까지의 기간 동안 적용

- 적용대상 : 최근 사업연도말 자기자본 · 자산총액, 최근 사업연도 매출액 등

【 적용 사례 (12월 결산법인) 】

2019 회 계 기 간			
'18.12.31	'19.4.1	'19.12.31	'20.3.31
'17.12월말 재무정보 적용기간		'18.12월말 재무정보 적용기간	

■ 기간계산 기간의 초일은 산입하지 않음

- 기간을 일로 정한 때에는 매매일(연말휴장일도 기간 산입)에 의해 계산
※ 예외 : 주식배당 예고기한(10일) 적용시에는 역(歷)에 의해 계산
- 기간을 주, 월 또는 연으로 계산한 때에는 역(歷)에 의해 계산

3. 주요용어의 정의

■ 최대주주 (「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목)

법인의 의결권 있는 발행주식 총수를 기준으로 본인 및 특수관계인이 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하는 주식(그 주식과 관련된 증권예탁증권을 포함)을 합하여 그 수가 가장 많은 경우 그 본인

※ 특수관계인(「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제3조제1항), 주요주주(「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호나목) 참조

■ 소액주주

해당 법인의 발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주를 말하며, 최대주주등(특수관계인 포함)에 해당하는 주주는 소액주주로 보지 않음

4. 주요경영사항 공시 분류

■ 코넥스시장의 공시신고사항은 총 36개 항목으로, 공시내용에 따라 다음과 같이 분류 가능

(1) 영업활동 및 생산활동 관련 사항

- 영업활동 : 영업정지, 거래처와의 거래중단
- 생산활동 : 생산활동 중단 · 폐업

(2) 재무구조 관련 사항

- 발행증권 : 증 · 감자, 주식소각, 자기주식 취득 · 처분, 주권관련사채 발행, 해외증시 주권상장, 상장폐지 결정
- 투자활동 : 유형자산 취득 · 처분, 타법인 출자 · 처분, 신규시설 등 투자, 주권 관련 사채권 취득 · 처분
- 채권 · 채무 : 사채원리금 미지급, 대출원리금 연체
- 손익 : 임 · 직원 횡령 · 배임, 재해발생, 벌금 · 과태료 등 부과
- 결산 : 감사보고서 제출, 주식배당, 현금 · 현물(분기 · 중간)배당, 회계처리기준 위반

(3) 경영활동 관련사항

- 지배구조 : 최대주주·대표이사변경, 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약 체결·경영권변경 등에 관한 계약체결, 상법상 주식교환·이전, 영업 양수도·합병[간이·소규모합병]·분할 등
- 존립 : 부도·당좌거래정지, 회생·파산 관련사항, 해산사유발생, 경영관리 신청 등
- 소송 : 발행증권의 효력(권리변경) 관련 소송 및 위·변조, 경영권 분쟁 관련 소송, 일정금액 이상 소송
- 주주총회 : 주총소집 이사회결의 및 주총결의
- 기타 : 지정자문인의 선임계약 체결 및 해지, 분산기준 미충족

【수시공시 일반사항 중 익일신고사항】

구 분	대상 공시의무
생산활동	거래처와의 거래중단 공장의 생산활동 중단·폐업
발행증권	주식소각, 자기주식 취득 또는 처분, 주권 관련 사채발행, 해외증권시장 상장 등
투자활동	자산총액 10% 이상 유형자산의 취득 또는 처분, 자기자본 10% 이상 출자 또는 출자지분 처분 결정, 자기자본 20% 이상의 신규시설투자, 시설의 투자 결정 자기자본 10% 이상의 타법인 발행 주권 관련 사채권의 취득 또는 처분 결정
채권채무	사채원리금 미지급 발생 (자기자본 20% 이상) 대출원리금 연체사실 발생 (자기자본 20% 이상)
결 산	주식배당, 현금·현물배당
지배구조	최대주주·대표이사 변경, 주식교환·이전, 영업양수도·합병·분할·물적분할, 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결·경영권 변경목적 계약 체결
존 립	회생절차 관련*(개시결정·취소, 인가·불인가, 종결신청·결정, 폐지신청·결정)
소 송	발행 증권 효력/권리변경/위조·변조 소송 등, 일정금액 이상 소송의 제기/신청 및 판결/결정 (자기자본 10% 이상) 경영권 분쟁 소송의 제기/신청 및 판결/결정
주주총회	주주총회 소집을 위한 이사회결의, 주주총회 결의(단, 정기주총 결과 공시는 당일 공시)

* 회생절차 개시신청·개시신청기각·파산신청·파산신청기각·파산선고는 당일공시 사유임

5. 주요경영사항 공시 항목(규정 §6)

■ 주요 공시대상 항목

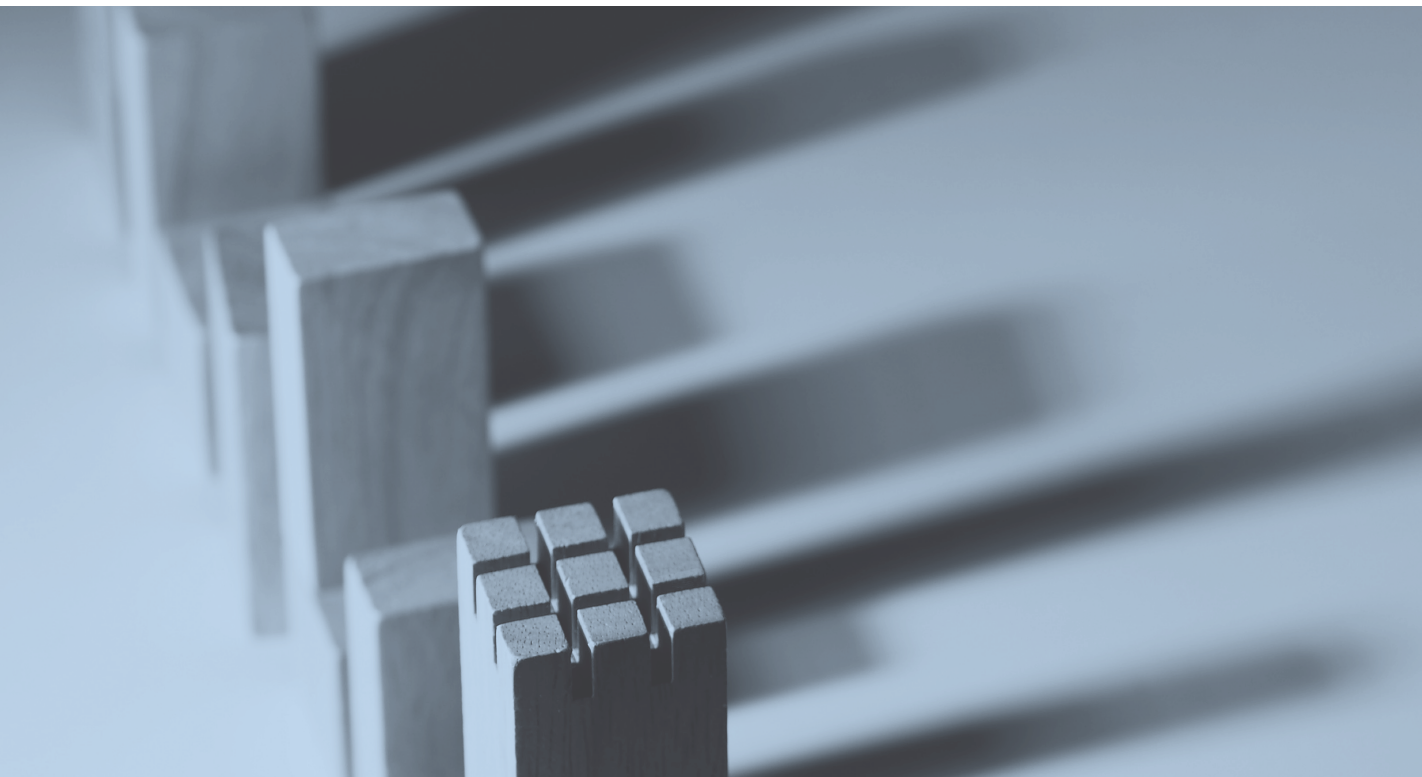
영업 및 생산활동	① 영업의 일부(매출액 20% 이상) 또는 전부 정지, 정지처분 ② 거래처(매출액 20% 이상)와의 거래중단 익일 ③ 공장(매출액 20% 이상)의 생산활동 중단·폐업 익일
발행증권	① 증자 및 감자 결정 ② 주식소각에 관한 결정. ①에 따른 자본금감소의 방법으로 하는 사항은 ①에 의하여 신고 익일 ③ 자기주식의 취득·처분(신탁계약 등 체결·해지·연장) 결정, 신탁계약 등의 체결을 통해 취득한 자기주식의 코넥스시장 밖에서의 처분에 관한 결정 익일 ④ 다음에서 정하는 어느 하나에 해당하는 경우(주권관련 사채발행) - 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채, 증권에탁증권 발행 결정 익일 - 자본시장법 제165조의11 또는 은행법 제33조제1항제2호부터 제4호까지에 따른 조건부자본증권의 발행 결정 익일 - 조건부자본증권이 주식으로 전환되거나 사채의 상환과 이자지급 의무가 감면되는 사유 발생 익일 ⑤ 해외상장관련 - 주권등의 해외상장 결정 및 상장, 기업내용 공시·신고서류 제출, 상장폐지 결정, 매매거래정지 및 상장폐지 조치, 해당국 증권거래소로부터 조회공시를 요구받은 때 익일 ⑥ 주권의 상장폐지 결정
투자활동	① 유형자산 취득·처분(특정금전신탁 포함)(자산총액 10%이상) 결정 익일 ② 타법인주식 또는 출자지분 취득·처분(특정금전신탁 포함) 결정 (자기자본 10% 이상) 익일 ③ 신규시설투자, 시설외 투자 결정(자기자본 20% 이상) 익일 ④ 타법인 발행 주권 관련 사채권의 취득·처분에 관한 결정(자기자본 10% 이상) 익일
채권·채무	① 사채원리금 미지급 발생(자기자본 20% 이상), 누계기준 익일 ② 대출원리금 연체사실 발생(자기자본 20% 이상), 누계기준 익일
손익	① 임·직원 등(퇴직한자 포함)의 횡령·배임혐의, 횡령금액 상황(고소취하 포함) 등의 진행사항 또는 횡령·배임혐의 사실 확인시(임원은 금액에 관계없이 공시, 직원은 자기자본 10% 이상) ② 재해발생(자산총액 20%이상) ③ 벌금·과태료 등 부과(자기자본 20% 이상)
결산	① 감사인으로부터 감사보고서를 제출받은 때 (다음의 사실 함께 신고) - 감사의견 부적정, 의견거절 또는 감사범위제한 한정 ② 주식배당 결정(사업연도말 10일 전까지) 익일 ③ 현금·현물배당(중간·분기배당 포함) 결정, 중간(분기 포함) 배당을 위한 주주명부 폐쇄 결정 익일 ④ 상장법인·그 임원·직원(퇴직자 포함)을 검찰이 회계처리기준 위반행위로 기소하거나 증권위가 외부감사 및 회계 등에 관한 규정에 따라 검찰고발·검찰통보하기로 의결한 사실 확인시

지배구조	① 최대주주 변경 또는 대표이사 변경 익일 ② 최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약 체결 또는 경영권변경 계약체결 익일 ③ 주식교환 또는 주식이전 결정 익일 ④ 영업양수·도, 합병, 분할, 물적분할, 분할합병, 간이합병, 소규모합병 익일
존 립	① 부도발생, 당좌거래정지 또는 금지 ② 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 관련사항 - 회생절차 개시신청·개시신청기각 - 회생절차 개시결정·개시결정취소, 회생계획 인가·불인가, 회생절차 종결신청·종결결정·폐지신청·폐지결정 익일 - 파산 신청, 파산신청기각, 파산선고 ③ 해산사유 발생 ④ 상장법인이 거래은행 또는 금융채권자에게 경영관리 신청·신청취하 또는 거래은행, 금융채권자의 경영관리 개시, 중단, 해제 결정
소 송	① 상장증권(상장전 증권 포함) 소송(발행에 대한 효력, 그 권리의 변경, 변조, 위조 등) 제기 및 소송의 확정(판결 또는 결정) 익일 ② 일정금액 이상 소송의 제기·신청 및 판결·결정(자기자본 10% 이상) 익일 ③ 경영권 분쟁 소송의 제기·신청 및 판결·결정 익일
주주총회	주주총회 소집을 위한 이사회 또는 주주총회 결의 익일 (단, 「정기주주총회 결과」공시는 당일공시 사항임)
기 타	① 지정자문인 선임·해지 ② 분산기준 미충족

6. 공시유보 제도(규정 §21)

■ 거래소에 의한 공시유보

- 상장법인 신고내용이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 거래소는 해당사유가 해소될 때까지 일정기간 공시 유보가능
 - 공시내용이 군사기밀보호법 등의 법률에 의하여 기밀에 해당되는 때
 - 공시내용이 관계 법규를 위반하고 있음이 확인되는 때
 - 공시내용의 근거 사실이 확인되지 않거나 그 내용이 투자자의 투자판단에 혼선을 초래할 수 있다고 판단되는 때
 - 미확정공시에 의한 재공시내용이 이미 공시한 내용과 유사하다고 인정되는 때
 - 그 밖에 건전한 코넥스시장 질서를 해칠 우려가 있다고 판단되는 때



코넥스시장

공시업무 가 이 드

제4장 자율공시

1. 자율공시의 의의	28
2. 자율공시 항목	28

제4장 자율공시

1. 자율공시의 의의

- 공시의무사항 이외에 회사의 경영·재산 및 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 판단되는 사항의 발생·결정이 있는 경우 사유발생일 다음날까지 거래소에 신고하는 제도

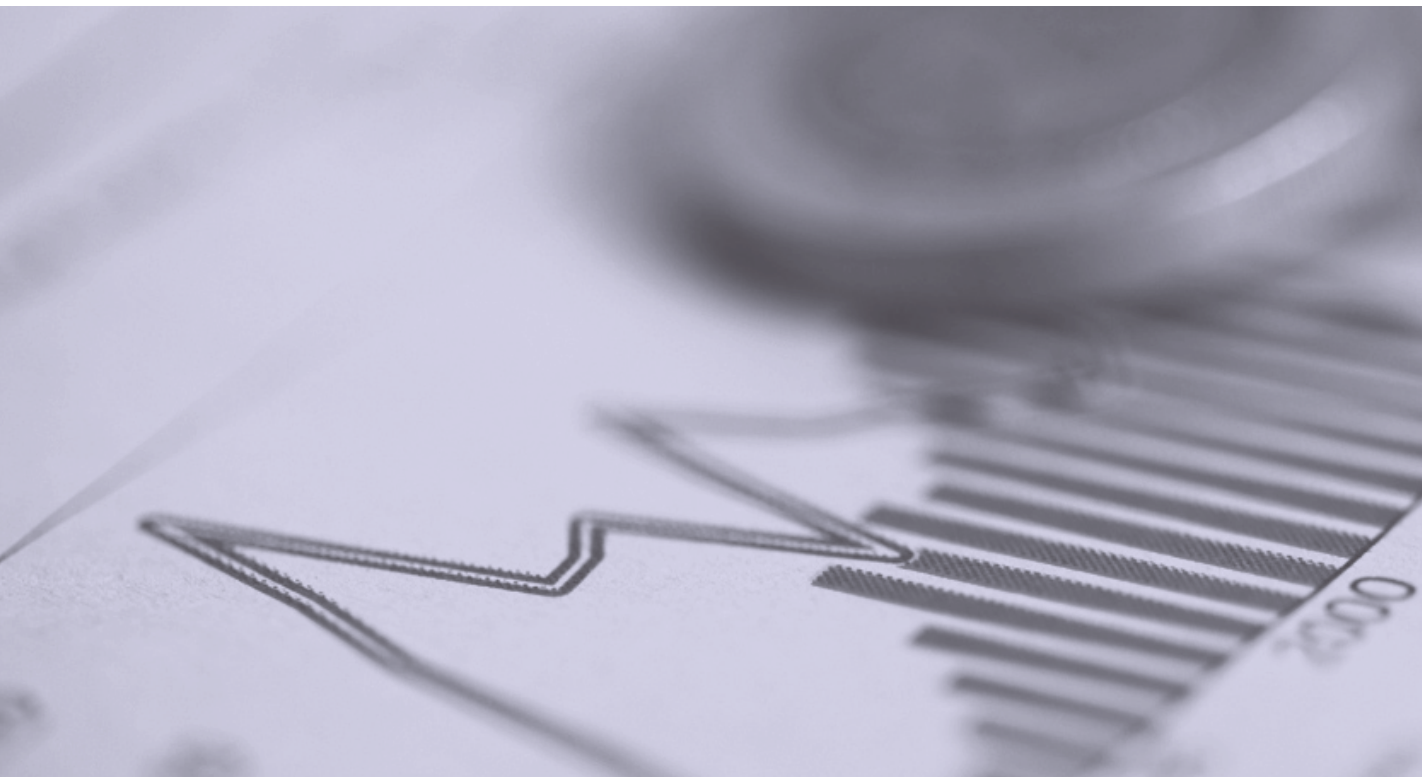
2. 자율공시 항목(규정 §7, 세칙 §9)

주요경영사항 이외에 세칙에서 정하는 사항

1. 단일판매계약 또는 공급계약의 체결·해지
2. 발행한 어음의 위·변조 사실
3. 기술도입 또는 기술이전에 관한 계약 체결 및 중도 해지
4. 단기차입금 증가 또는 감소 결정
(모집 외의 방법으로 발행되는 만기 1년 이하의 사채금액 포함, 기존 단기차입금 상환을 위한 차입금 제외)
5. 채무 면제·인수 결정
6. 감사(감사위원회 위원 포함)의 임기만료 이외의 사유로 퇴임
7. 주채권은행 또는 채권금융기관협의회와 경영정상화 계획 이행 약정 체결
8. 다음의 소송 등의 절차가 제기·신청되거나 판결·결정된 사실
 - 증권관련집단소송법의 규정에 따른 소송
 - 합병·영업 양수도, 분할·분할합병, 주식의 포괄적 교환·이전 또는 그 승인 주주총회 결의의 무효 또는 취소 소송
9. 신물질·신기술에 관한 특허권 또는 중요한 자산의 취득·양수도
10. 자원개발 투자 결정(사업보고서 제출이후 7일 이내 해당 진행사항 신고 및 자원개발 중단된 경우 지체없이 그 사실을 신고)
11. 자원개발 관련 매장량·생산량 등에 대한 경제성 판명시(다음 기관이 발행한 평가보고서 및 평가기관 사항을 제출해야 함)
 - 한국광물자원공사
 - 한국지질자원연구원
 - 5년 이상 자원개발 평가업무 경력을 가진자로서 상장법인의 자원개발관련 경제성 평가실적이 있는 자

12. 채무면제 및 수증으로 인한 이익 발생, 증여 결정
13. 상장법인 또는 최대주주에 대하여 다음에 해당하는 사항
 - 상호저축은행의 과점주주가 되거나 그 지위변경
 - 당해 법인이 과점주주로 있는 상호저축은행의 국제결제은행이 정한 자기자본비율이 8% 미만으로 낮아진 사실
 - 당해 법인이 과점주주로 있는 상호저축은행의 매분기별 재무제표 확정
 - 상호저축은행법 관련 소송 제기
14. 주요주주 또는 계열회사 변경
15. 중요한 임상시험 단계 개시 또는 종료(중도 포기·취소 포함)
16. 매출액에 영향을 미치는 과금체계 결정·변경
17. 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약 또는 발행 결과를 확정할 때
18. 녹색경영정보와 관련한 다음에 해당하는 사항
 - 「저탄소 녹색성장 기본법」(이하 “녹색성장법”이라 한다) 제32조에 따른 녹색기술, 녹색사업에 대한 적합성 인증 또는 녹색전문기업의 확인 및 그에 대한 인증취소 또는 확인취소
 - 녹색성장법 제42조에 따른 관리업체 지정 또는 취소
 - 녹색성장법에 따른 개선명령, 시정이나 보완명령, 과태료 부과 등의 조치
 - 「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」 제16조의2 및 제16조의3에 따른 녹색기업 지정 또는 취소
 - 온실가스 배출권의 취득 또는 처분 등 녹색경영정보와 관련한 사항으로서 투자자에게 알릴 필요가 있다고 판단되는 사항
19. 자산재평가 실시에 관한 최초 결정이 있을 때 및 자산재평가 결과 코넥스시장상장법인의 경영재산 등에 영향을 미칠 자산재평가 증가금액 또는 감소금액이 발생한 사실이 확인된 때
20. 코넥스시장 상장법인의 경영·재산 등에 영향을 미칠 생산활동이 중단되거나 폐업된 후 해당 중단 또는 폐업 사유가 해소되어 생산활동이 정상적으로 재개된 때
21. 매출액, 영업손익, 법인세비용차감전계속사업손익 또는 당기순손익 등 영업실적에 대한 내부결산이 확정된 때
22. 「정보보호산업의 진흥에 관한 법률」 제13조제1항에 따라 정보보호 현황을 공개하기로 결정한 때
23. 제1호부터 제24호까지에 준하는 사항 또는 규정 제6조의 공시신고사항에서 정하는 비율기준에 미달하는 사항으로서 회사의 경영·재산 및 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있다고 판단되는 사항

KRX 한국거래소 | 코넥스시장부



코넥스시장

공시업무 가 이 드

제5장 조회공시

1. 조회공시의 의의	32
2. 조회공시의 대상	33
3. 조회공시에 대한 답변공시	33
4. 조회공시 관련 매매거래정지	34

제5장 조회공시

1. 조회공시의 의의

주요경영사항과 관련한 풍문·보도가 있는 경우 그 사실여부를 거래소가 상장법인에게 확인하여 공시하도록 하는 제도(규정 §8)

조회공시 업무처리절차

조회공시 대상사유 발생

- 주권상장법인의 공시의무사항에 관한 풍문 및 보도



거래소의 조회공시 요구

- 거래소에서 공시책임자·담당자에게 전화, FAX, 전자문서로 조회공시 요구
- 거래소는 조회공시 요구사실을 공시



상장법인의 조회공시에 대한 답변

- 확정 내용 공시 : “긍정(당해내용 공시)” 또는 “부인(사실무근, 사실과 다름) 공시”
- 미확정내용 공시 : “검토중” 또는 “추진중”으로 공시

2. 조회공시의 대상

■ 공시의무사항에 관한 풍문 및 보도

- 상장법인의 기업 내용에 관하여 거래소가 수집한 내용 및 일반일간신문 또는 경제분야의 특수일간신문 중 전국을 보급지역으로 하는 일간신문에 게재된 기사

[예외] 풍문 등의 내용이 1월(지배구조 또는 구조개편 관련사항의 경우에는 3월) 이내에 이미 공시한 사항

3. 조회공시에 대한 답변공시(규정 §8②)

■ 답변 시한

- 조회공시 요구시점이 오전인 경우 : 당일 오후까지(18:00)
 - 조회공시 요구시점이 오후인 경우 : 익일 오전까지(12:00)
- ※ 매매거래정지에 해당하는 사유로 조회공시 요구시 익일 오후까지(18:00)

■ 답변 유형

- 확정공시
 - 사실일 경우 : 그 내용을 확정사항으로 공시
 - 사실이 아닐 경우 : “사실무근” 또는 “사실과 다름”으로 공시
- 미확정공시 : “검토중” 또는 “추진중”으로 공시
 - 검토배경, 이유, 목적, 내용, 추진상황 등 구체적 상황 포함
 - 재공시 의무시한 : 공시일로부터 1월이내

■ 조회공시 답변시 주의사항

- 상장법인이 의사결정 과정 중에 있다는 내용으로 공시(미확정공시)를 한 경우 구체적인 진척사항을 1월 이내 재공시
 - 다만, 1월 이내에 확정내용 또는 진척상황의 재공시가 곤란한 경우에는 미확정공시 당시 명시한 기간내에 재공시
- 조회공시 요구사항이 합병, 영업양수·도, 분할, 분할합병 및 최대주주 변경 등에 관련된 사항으로서 필요한 경우 상장법인은 최대주주 등의 확인을 거쳐 공시하여야 함

4. 조회공시 관련 매매거래정지(규정 §17②)

■ 매매거래정지 요건

- 품문 및 보도의 내용이 아래와 같은 경우 거래소는 조회공시 요구시 해당 주식의 매매거래를 정지할 수 있음

- ① 발행한 어음 또는 수표의 부도발생이나 은행과의 거래정지 또는 금지
- ② 영업활동의 전부 또는 일부정지
- ③ 법률의 규정에 의한 파산, 해산 또는 회사의 회생절차 개시신청이나 사실상의 정리절차 개시
- ④ 최근 사업연도 회계감사인의 감사보고서상 감사의견이 부적정, 의견거절 또는 감사범위 제한으로 인한 한정
- ⑤ 회계처리기준 위반에 해당하는 경우
- ⑥ 그 밖에 주가 및 거래량의 급변이 예상되는 중요한 사항으로 조회가 가능한 사항

■ 매매거래정지 기간

- 거래소가 조회공시를 요구한 시점부터 당해 회사가 조회공시에 대한 답변을 공시한 후 30분 경과까지
 - 조회결과 공시답변시점이 정규시장 매매거래종료 60분전 이후인 경우 그 다음날부터 거래가 재개됨
 - 공시답변시점이 정규시장 매매거래 개시전인 경우 정규시장 매매거래 개시시점부터 30분 경과 후 매매거래 재개
- ※ 조회결과 공시후에도 해당 품목 등이 해소되지 않는 경우 매매거래 재개를 연기할 수 있음





코넥스시장

공시업무 가 이 드

제6장 해명공시

1. 해명공시의 의의	38
2. 해명공시의 대상	38
3. 주요용어의 절차	39

제6장 해명공시

1. 해명공시의 의의

- 코넥스 상장법인과 관련한 풍문·보도 등에 대해 상장법인이 자발적·선제적으로 해명할 기회를 부여하여 풍문·보도의 확산을 조기에 억제하고, 정보비대칭을 해소할 수 있도록 하는 제도(규정 §7의2)

2. 해명공시의 대상

- 대상정보** 수시·자율공시 사항(조회공시 대상정보) 및 기타 투자판단에 중요한 영향을 주는 열거된 9개 항목 관련 사항

【 해명공시 대상정보 】

구 분	내 용
조회공시 대상정보	수시·자율공시 항목
非조회공시 대상정보 (기타 추가·거래량에 영향을 미치는 항목)	① 테마주와의 관련성 여부 ② 분식회계 관련 증선위 감리·조사 여부 ③ 공시의무사항인 소송 이외 소송 관련 ④ 중요 임상시험 결과 관련 ⑤ 영업 실적 개선·악화 관련 ⑥ 국내외 법령 제·개정 및 조약 체결·종료의 영향 관련 ⑦ 영업·생산 관련 우선협상대상자 선정 관련 ⑧ 대표이사 등의 신상 변동 관련 ⑨ 주관계약체결, 기술평가 등 이전상장 절차 관련 ⑩ 기타 해명공시가 필요하다고 인정되는 사항

- 대상매체** 전국 단위 국내 일반·경제 일간지, 인터넷신문, 뉴스통신사 및 거래소가 인정하는 공신력 있는 해외 뉴스매체

- 대상 상장법인** 상장폐지사유 발생 상장법인을 제외한 모든 상장법인

3. 해명공시의 절차

- **절차** 조회공시 대상정보의 경우, 거래소 먼저 인지시 조회공시 대상, 상장법인이 먼저 인지할 경우 해명
공시 가능
 - 조회공시 대상정보가 아닌 경우, 거래소 인지 여부와 관계없이 상장법인이 해명공시 가능
- **공시방법** 조회공시와 동일하게 확정, 부인, 미확정으로 공시
- **공시시한** 당일내 오전/오후로 나누어 시한 적용

【 해명공시 절차 및 방법 】

구 분	내 용
절 차	• 조회공시 대상정보 - 상장법인 先인지시 : 해명공시 - 거래소 先인지시 : 조회공시 ※ 매매거래정지 대상 또는 중요 사항인 품문·보도인 경우 해명 불충분시 거래소가 조회공시 요구 및 매매거래정지 조치 • 非조회공시 대상정보 : 상장법인 해명공시
방 법	• 조회공시와 동일하게 '확정', '부인', '미확정'으로 공시 ※ 부인공시는 1개월 이내 반복 불가, 미확정공시는 재공시 의무(1개월) 부여
공시시한	• 오전에 인지(확인) → 오전내(12:00)에 해명 • 오후에 인지(확인) → 당일 오후(18:00)까지 해명

KRX 한국거래소 | 코넥스시장부



제7장 시장신고사항

1. 시장신고사항의 의의	42
2. 시장신고사항 항목	42

제7장 시장신고사항

1. 시장신고사항의 의의

- 코넥스시장 상장법인은 주요경영사항(공시의무사항) 이외의 시장신고사항이 발생하였을 경우에는 지체없이 거래소에 신고

2. 시장신고사항 항목(규정 §18)

■ 신고사항

- 감자주식의 취득을 완료하거나 취득기간이 종료된 때 및 그 주식의 소각이 완료된 때
- 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 설정 또는 변경
 - 현금배당(분기·중간배당 포함)을 위한 주주명부 폐쇄는 제외
- 상호변경
- 본점소재지 변경
- 결산기 변경



- 유상증자를 하는 경우 발행가액의 결정이 있을 때 및 신주인수권자가 청약을 하지 않아 발생하는 실권주식의 처리를 위한 결정이 있을 때
- 전환사채의 전환가액, 신주인수권부사채의 행사가액 및 교환사채의 교환가액이 결정된 때
- CB · BW · EB의 전환청구 · 신주인수권행사 · 교환청구로 인한 행사주식수의 누계(기 신고된 주식수량은 제외)가 각각 발행주식총수의 100분의 2 이상인 때
- CB · BW 및 EB의 전환가액 · 신주인수권행사가액 또는 교환가액의 조정(시가하락에 따른 조정의 경우에 한함)이 있을 때
- CB, BW(신주인수권증권 포함), EB를 발행한 후 사채의 만기전에 해당 사채를 취득한 때
- 주식매수선택권의 행사주식수의 누계(기 신고된 행사주식수 제외)가 발행주식총수의 2% 이상인 때
- 유동성공급계약의 체결, 해지 또는 변경





코넥스시장

공시업무 가 이 드

제8장 불성실공시

- | | |
|----------------------|----|
| 1. 불성실공시의 의의 및 유형 | 46 |
| 2. 불성실공시법인 지정 및 제재 | 49 |
| 3. 수시공시의무 이행실태 점검 | 52 |
| 4. 불성실공시 예방을 위한 유의사항 | 52 |



제8장 불성실공시

1. 불성실공시의 의의 및 유형

■ 불성실공시의 개념

- 상장법인이 공시의무를 성실히 이행하지 않는 경우 당해 법인을 불성실공시법인으로 지정
- 투자자 주의를 환기시키고, 상장법인의 성실한 공시의무이행을 유도하기 위한 제도

■ 코넥스시장 불성실공시 유형(규정 §12, §13)

유형	내용
공시불이행 (규정 §12)	• 공시의무사항을 기한 내에 신고하지 아니하는 경우 • 거짓으로 또는 잘못 공시하거나 주요사항을 기재하지 아니하고 공시한 경우
공시번복 (규정 §13)	• 이미 공시한 내용을 전면취소, 부인 또는 이에 준하는 내용(중요공시사항 50% 이상 변경) 등을 공시하는 경우 • 조화공시 내용을 부인 공시한 후 1월 이내에 기 공시내용과 상반되는 내용을 결정하는 경우



불성실공시 유형별 위반 기준

① 공시불이행

공시불이행 대상	기한
• 주요경영사항	당일/익일
• 조회공시 : 품문 · 보도	오전→오후 오후→익일오전
• 조회공시 : 미확정공시에 대한 재공시	1월 or 명시기한
• 가공시내용의 변동사항(취소 · 변경) 신고	당일/익일

※ 당해 법인의 불가피한 사유가 있는 경우, 당일 공시의 경우에는 익일 07:50까지 신고가능

② 공시반복

공시반복 대상

- 가공시내용의 전면취소 · 부인 등
 - 50% 이상 변경 공시(주요경영사항, 세부내역 다음 표 참조)
 - 50% 이상 변경 공시(자율공시)
 - 공시금액, 공시비율 또는 발행주식수
- 자기주식 취득 또는 처분 예정기간내에 취득 또는 처분하고자 신고한 주식수의 50% 미만의 매매거래주문을 낸 때 (취득예정금액을 초과하여 자기주식을 취득하고 있는 경우 제외)
- 기타 거래소가 중요하다고 인정하는 내용을 변경하여 공시한 때
- 품문 등 조회공시에 대한 부인공시 후 1월(익일기준) 이내에 기 공시 내용과 상반되는 내용 결정

【 주요경영사항 50% 이상 변경 공시 대상항목 (세칙§11) 】

구 분	대상 항목
증자	주주배정비율, 발행주식수, 발행금액
감자	감자비율, 주식수
주식소각	주식수
CB, BW, EB 발행	증권발행금액, 전환가격, 신주인수권 행사가격
유형자산 취득·처분	취득 또는 처분금액
신규시설 투자 등	투자금액
타법인주식 또는 출자증권 취득·처분	취득 또는 처분금액
주식배당	주식배당비율
현금·현물배당	주당배당금(차등배당의 경우 소액주주기준, 현물배당은 금전 환산금액)
영업양수·도	양수 또는 양도금액
합병·분할	합병, 분할 및 분할합병 비율

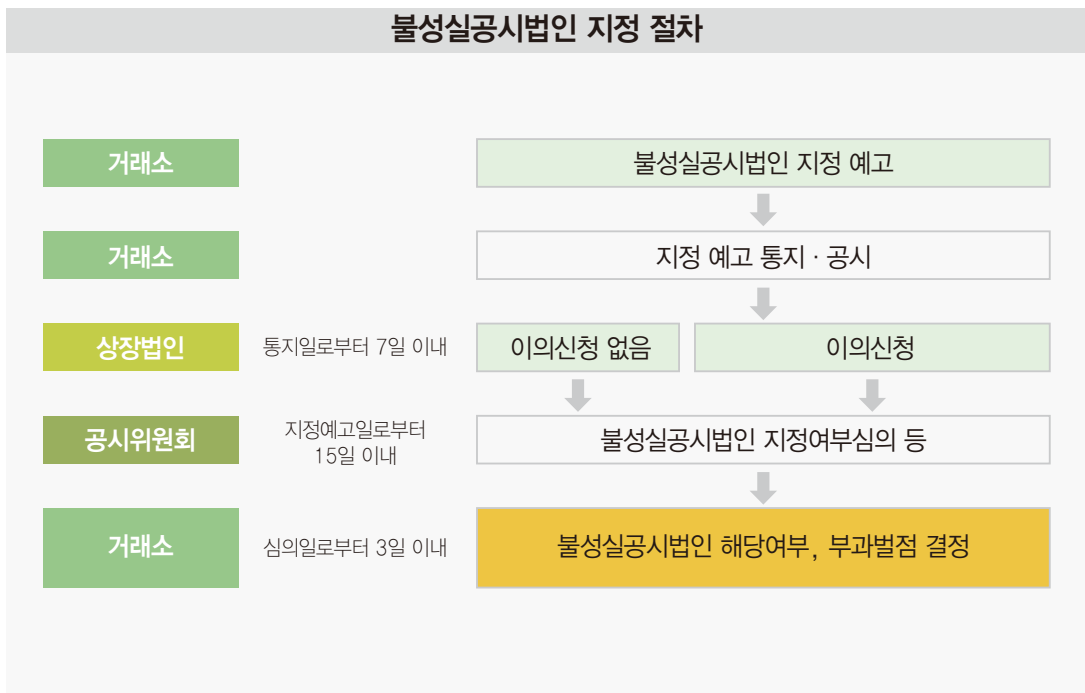
※ 불성실공시 적용예외(규정 §14)

- 주권상장법인에 불성실공시 사실이 발생하였으나 아래 사유에 해당하는 경우에는 불성실공시 적용예외 가능
 - 다른 법령, 규정 등에 의해 불가피한 경우
 - 천재지변, 경제사정의 급격한 변동, 기타 이에 준하는 사태가 발생한 경우
 - 공익 또는 투자자보호상 필요한 경우
 - 해당 법인이 귀책사유가 없음을 입증하는 경우
 - 기타 경미한 사항으로서 주가에 미치는 영향이 크지 않다고 거래소가 인정하는 경우

2. 불성실공시법인 지정 및 제재

■ 불성실공시법인 지정(규정 §15)

- 불성실공시 사실이 발생하는 경우 지정예고 및 이의신청 절차 등을 거쳐 불성실공시법인으로 지정



■ 불성실공시법인에 대한 제재

- 불성실공시법인 지정사실 및 부과벌점의 공표
 - [공표매체] 증권시장지 및 공시매체 등의 시세표상에 '不' 또는 '불성실공시법인' 표시
 - [공표기간] 증권시장지 : 지정일로부터 5회 연속
공시매체 : 1월
 - [지정사실 공표] 전자공시시스템(<http://kind.krx.co.kr>)에 명단, 지정사유 및 부과벌점 등을 2년간 게재

■ 불성실공시제재 심의기준(세칙 §12②)

- 제재심의기준
 - 위반의 동기와 중요성(투자자에 미친 영향) 기준에 가중사유와 감경사유를 반영하여 지정여부 결정 및 벌점 부과
 - 제재 심의기준표의 부과벌점을 기준으로 2점의 범위내에서 사유별 경중에 따라 가중 또는 감경점수를 합산 하되, 제재의 최대벌점은 12점, 최저벌점은 0점으로 함

제재 심의기준

위반의 동기 위반의 중요성	고의	중대한 과실	통상의 과실	경미한 과실
중대한 위반	10점	8점	6점	4점
통상의 위반	8점	6점	4점	2점
경미한 위반	6점	4점	2점	0점

※ 공시위원회는 다수의 공시업무 위반행위가 동일한 원인사실로 인하여 발생하는 등 필요하다고 인정하는 경우 하나의 위반행위로 간주하여 심의가능

위반의 동기 판단기준(4단계)

- ※ 위반사실 또는 그 가능성에 대한 인식여부, 주의의무 위반 정도에 따라 구분
- ※ 공시경험에 따른 예견가능성, 위반행위로 달성하고자 하는 목적, 위반의 불가피성 및 위반 회피노력 정도 등 구체적 정황 및 경위를 고려하여 판단

위반동기	세부 내용
고 의	의도적으로 위반행위를 하거나, 불법행위에 기인하여 위반행위를 하는 등 관련된 사실관계를 통해 의도성을 합리적으로 추정할 수 있는 경우
중대한 과실	주의의무를 현저하게 위반하거나 관련된 사실관계를 통해 위반행위의 의도성을 부분적으로 추정할 수 있는 경우
통상의 과실	일반적인 주의의무를 위반한 경우
경미한 과실	주의의무의 위반정도가 경미하거나, 위반행위의 목적·동기·경위 등에 특별히 참작할 사유가 있는 경우

위반의 중요성 판단기준(3단계)

※ 위반한 공시의무의 중요도, 투자자의 투자판단에 미친 영향 등에 따라 구분

※ 투자판단에 미치는 영향을 위반금액의 기준금액 초과정도 및 공시 위반기간 등을 종합적으로 고려하여 판단

구 분	위반사항
중대한 위반	상장폐지, 최대주주 변경(주식양수도 계약 및 경영권 변경 목적의 계약 등 포함) 및 매매거래 정지 관련 공시의무 위반
통상의 위반	중대한 위반, 경미한 위반에 해당하지 않는 경우
경미한 위반	의무비용 미만의 자율공시

벌점의 가중·감경

구 분	해당사유	가중·감경
감 경	위반사실을 거래소가 인지하기 전 자진신고한 경우	-1.0점
	최근 2년간 공시의무 위반사실이 없는 경우	-1.0점
	최근 1년간 공시의무 위반사실이 없는 법인으로 다음 중 어느 하나에 해당 · 최근 3년간 공시 또는 IR과 관련, 관계기관으로부터 수상경력이 있는 법인 · 최근 1년간 풍문 또는 보도 등과 관련하여 조회공시 건수가 없는 법인 · 최근 1년간 내부결산 등 실적 관련 2회 이상 자율공시한 경우 · 최근 1년간 내부결산 등 실적 공시를 제외하고 4회이상 자율공시한 경우	-0.5점
	공시의무사항이 특정 사안의 진행과정의 일부로서 순차적으로 발생하고 관련된 최초의 공시가 기한내에 이루어진 경우	-1.0점
	코넥스협회의 주주총회 분산 자율준수프로그램에 따라 최근 사업연도 정기주주총회를 분산개최한 경우	-1.0점
	기타 거래소가 필요하다고 인정하는 경우	-0.5점
가 중	허위자료 제출 또는 자료제출 거부	+1.0점
	성실공시 이행촉구 등 조치이후 6월내 불성실공시법인으로 지정예고된 경우	+1.0점
	최근 1년간 공시 교육을 이수하지 않은 경우	+1.0점
	주주총회집중일에 주주총회를 개최하고 그 사유에 대하여 코넥스시장 상장규정 제22조의2에 따른 신고의무를 이행하지 아니한 경우	+1.0점
	기타 거래소가 필요하다고 인정하는 경우	+0.5점

3. 수시공시의무 이행실태 점검

■ 의의

- 상장법인이 공시규정에 의한 공시의무를 성실히 이행하는지 여부를 점검

■ 점검내용 및 점검방법

- 주된 영업정지, 타법인 출자, 소송, 횡령·배임 혐의발생 등 주요 공시의무사항을 중심으로 점검
- 거래소는 매년 사업보고서 등 정기보고서, 각종 신고서류 그 밖의 증빙자료의 요청 또는 현지출장을 통해 점검

4. 불성실공시 예방을 위한 유의사항

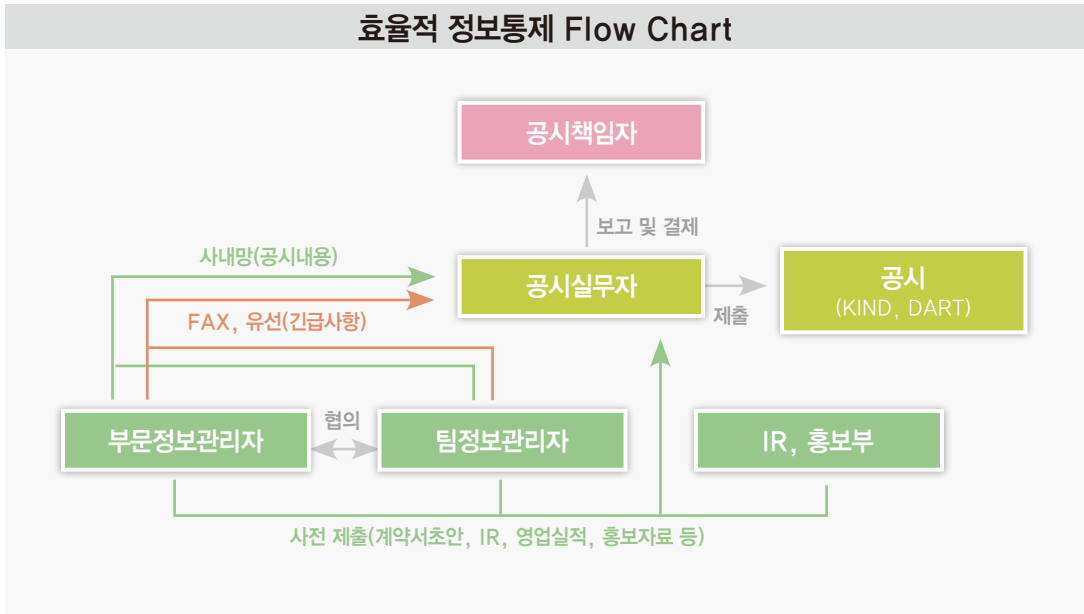
■ 공시책임자로의 내부정보 집중 관리

- 공시담당부서와 정보발생부서가 상이한 경우 공시사항이 제대로 전달되지 못하여 공시불이행하는 경우가 발생
- ⇒ 공시책임자에게 내부정보가 집중되도록 정보의 신속한 정보전달체계 구축이 중요
- 공시책임자의 자격은 상장법인의 상근이사 또는 해당 법인에 상근하면서 이사회 등 주요 의사결정 회의에 참석하는 자

■ 내부정보의 수시공시의무사항 해당여부 점검

- 공시책임자에게 집중된 내부정보가 수시공시 의무사항에 해당되는지 여부를 면밀히 점검
- ⇒ 수시공시 의무사항 해당여부를 파악할 수 없는 경우 거래소 담당직원과 사전에 협의 필요

효율적 정보통제 Flow Chart



■ 신속한 공시의무 이행

- 수시공시는 적시성을 중요시하므로 공시시한을 단순히 경과하는 경우에도 공시위반에 해당

⇒ 따라서 가급적 모든 공시사항은 사유발생 당일 즉시 신고하는 것이 바람직

■ 평소 성실공시 마인드 고취

- 공시가 투명한 증시 및 투자자보호를 위해 필수불가결한 핵심요소임을 인식 필요

⇒ 평소 성실공시를 위한 마인드 고취 및 내부정보가 특정인에게 사전 유출되지 않도록 효율적 정보통제에 만전을 기할 필요

■ 공시관련 업무 숙지

- 공시관련 법령·규정 등을 충분히 숙지하여 실수에 의한 공시누락 등 공시위반행위가 발생하지 않도록 평소 사전 준비 필요

KRX 한국거래소 | 코넥스시장부



코넥스시장

공시업무 가 이 드

제9장 시장관리제도

1. 매매거래정지	56
2. 추가·변경상장	59
3. 상장폐지	62

제9장 시장관리제도

1. 매매거래정지

■ 의의

- 상장주권에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사유가 발생한 경우 당해 법인이 발행한 주권의 매매거래를 정지시키고 투자자에게 해당 사실을 공표한 후 매매거래를 재개하여 공익과 투자자를 보호하기 위한 제도

■ 공시규정에 의한 매매거래 정지(공시규정 §17)

정지사유		정지기간
풍문 등과 관련하여 주가 및 거래량이 급변 또는 급변예상		조회공시요구시점부터 조회결과 공시 후 30분경과시 까지 *
조회공시에 불응하는 경우		위반사실 확인시점부터 조회결과 공시 후 30분이 경과한 때까지 *
주가 및 거래량에 중대한 영향을 미치는 사항	· 배정비율 20% 이상인 무상증자 · 발행주식총수 대비 20% 이상인 자본감소	해당공시시점부터 30분간 *
	· 회계처리기준 위반행위로 검찰이 기소하거나, 증선위의 검찰고발 등	
	· 경영관리 신청, 신청취하, 개시, 중단, 해제 (최초 확인시점)	
	· 증권관련 집단소송의 제기 · 허가신청 및 법원의 결정 · 판결 (최초 확인시점)	
투자자보호를 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우		1일

* 공시시점이 정규시장 매매거래종료 60분전 이후인 경우에는 그 다음 매매거래일부터 매매거래를 재개, 당일 정규시장매매거래 개시시간 이전인 경우에는 당일 정규시장 매매거래 개시후 30분이 경과한 후 재개

■ 상장규정에 의한 매매거래 정지(상장규정 §27)

정지사유		정지기간
상장폐지사유 발생 (피흡수합병 제외)		상장폐지사유 확인일부터 상장폐지사유 해소일까지
지정자문인 선임계약 해지		지정자문인 선임계약 해지 확인일부터 지정자문인 선임계약 체결 확인일까지
투자자보호상 거래소가 필요하다고 인정하는 경우	· 분산요건미달 사유 발생	분산요건미달을 확인한 날부터 상장폐지사유 해당여부 확인일까지
	· 감사의견 부적정 등 상장폐지사유 발생 후 동일 감사인의 사유해소확인서를 제출	(최초) 감사의견 확인 이후 상장폐지여부 결정시까지
	· 상장적격성 실질심사대상 여부 결정	실질심사 사유발생 확인일부터 심사대상여부 결정일까지 (심사대상으로 결정시 상장폐지사유 해당여부 결정일까지 지속)
	· 실질심사대상으로 결정	실질심사대상 결정일부터 상장폐지 여부 결정일까지
	· 법원의 회생절차개시결정 이후 거래소가 투자자 보호 및 시장관리를 위해 필요하다고 인정하는 경우	해당 매매거래정지 결정일부터 매매거래정지 사유 해소가 인정되는 경우 그 확인일까지
	· 개선기간동안 매매거래정지가 해제된 경우	매매거래정지 해제기간 종료후부터 위원회의 심의를 거쳐 상장폐지사유를 해소하였다고 인정되는 경우 그 확인일까지
	· 『채무자 회생 및 파산에 관한 법률』 제294조에 따른 파산신청이 있는 경우	해당사유 확인일부터 해당 사실해소 확인일까지
	· 장기잔류법인으로 지정	매매거래정지 결정이 있는 경우 해당 매매거래정지 사유가 해소된 날까지
	· 기타	1일간 (거래소가 필요시 연장가능)

■ 업무규정에 의한 매매거래 정지(업무규정 §30)

정지사유	정지기간
거래내용이 현저히 공정성을 결여할 우려가 있는 경우	1일간
매매거래의 폭주로 신속하게 매매거래를 성립시킬 수 없는 종목	매매거래정지사유가 해소되었다고 인정될 때까지
주식분할, 주식병합 또는 액면주식과 무액면주식의 상호전환 등을 위하여 주권의 제출이 요구되는 경우	
결제회원이 매도증권을 결제시한까지 납부하지 못하거나 그 우려가 있는 경우	
그 밖의 투자자보호를 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우	
시장감시위원회가 매매거래정지를 요청한 경우로서 시장관리상 필요하다고 인정되는 종목인 경우	요청받은 기간 (다만, 거래소가 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우 별도로 정하는 기간)



2. 추가 · 변경상장

■ 의의

- 상장법인 주권의 주식수가 증가하는 추가상장이나, 상호변경 · 무액면주식 도입 · 액면분할 등 변경상장 사유가 발생하는 경우 사유발생일로부터 1개월 이내에 해당 사항을 반영한 주권을 상장함으로써 주권이 원활히 거래되도록 하는 제도

■ 추가상장 및 변경상장 사유

- 추가상장 : 신주의 발행이 있는 경우
 - 유상증자 · 무상증자
 - 신주인수권부사채(BW) 행사 · 전환사채(CB) 전환
 - 우선주의 보통주 전환
 - 주식배당
 - 주식매수선택권 행사(우리사주매수선택권 행사) 등
- 변경상장 : 기상장된 주권의 권리 또는 내용의 변경이 발생하는 경우
 - 유 · 무상 감자
 - 상호변경
 - 액면분할
 - 액면병합

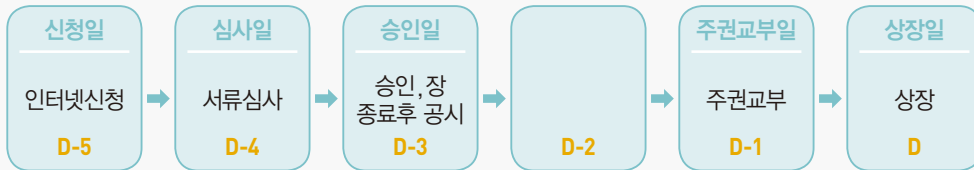
■ 신청기한 및 방법

- 신청기한 : 사유발생일로부터 1개월 이내, 주권상장예정일의 5거래일 전까지 신청
- 신청방법 : 사유별 상장신청 서류를 작성하여 상장공시제출시스템을 통해 온라인으로 신청

추가·변경 상장의 전체적 흐름

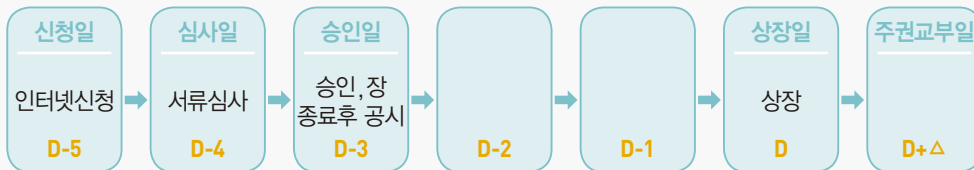
- 추가·변경상장은 신청일로부터 5거래일이 소요됨

① 주권교부후 상장(일반상장)의 경우



※ 보호예수(전부 및 일부)가 있는 경우 주권교부일 (D-1)에 보호예수증명서 확인후 시장안내 공시

② 주권교부전 상장(권리상장)의 경우



- 날짜는 거래일 기준임(날짜 계산시 토, 일, 공휴일 제외)
- 상장을 원하는 날(상장예정일)의 최소 5거래일 전에는 신청을 하여야 희망하는 날에 상장이 가능함
- 거래소는 주권교부일 익일에 상장하는 교부 후 상장을 원칙으로 하고 있으나 상장법인의 필요에 의해 예탁자 계좌부 기재확인서를 제출하면 주권교부일 전에도 상장이 가능함
- 교부전 상장의 경우에도 신청일로부터 상장일까지는 동일하게 5거래일이 소요됨

※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」(19.9.16 시행 예정) 시행시 상기 절차 일부 변경 예정(추후 안내)

■ 상장사유별 제출서류

- 상장신청서류 : 상장신청시 스캔하여 첨부
- 공통제출 서류
 - ① 변경(추가)상장 신청서
 - ② 법인등기부등본
 - ③ 주권발행증명서 또는 주권불발행확인서 (주권교부전 상장의 경우 예탁자계좌부기재확인서 사본)

• 상장사유별 추가 제출서류

※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」(19.9.16 시행 예정) 시행시 하단의 일부 서류 변경 예정(추후 안내)

【 추가상장 】

상장사유 〈사유발생일〉	제출서류
유상증자 〈주금납입일 익일〉	① 이사회 의사록 또는 주주총회 의사록 ② 실권주처리 이사회 의사록 ③ 증권발행실적보고서 → 증권신고서 제출대상기업에 한함 ④ 주금납입증명서 ⑤ 금융거래정보제공동의서(별도서식) ⑥ 소액공모의 경우 소액공모실적보고서 ⑦ 발행가액 산정내역서 1부 ⑧ 제3자배정 방식으로써 보호예수 하는 경우 : 보호예수증명서 ⑨ 제3자배정 유상증자의 경우 : 자금 사용내역서
무상증자 〈신주의 배정기준일〉	① 이사회 의사록
CB전환/BW행사 〈전환청구(행사)일〉	① 이사회 의사록 또는 주총 의사록 ② 전환청구서/행사청구서 ③ 전환(행사)가액 산정(조정)내역서 ④ 주금납입증명서(현금납입) 또는 사채말소(사채대용납입) 확인가능 서류
주식매수선택권 행사 〈주금납입일〉	① (주식매수선택권을 부여한)주주총회 의사록 ② 주식매수선택권 부여계약서 ③ 주식매수선택권 행사신청서 ④ 행사가액 조정내역서 ⑤ 행사 현황표 ⑥ 행사자 중 재직종업원의 재직증명서(당해 법인의 임직원이 아닌 경우에는 소속 기관의 재직증명서 또는 자격증명서, 퇴사자의 경우 경력증명서) ⑦ 주금납입증명서(금융거래정보제공동의서 포함) ⑧ 정관
주식배당 〈주총결의일〉	① 주주총회 의사록 ② 이익잉여금 처분계산서
우선주의 보통주전환 〈전환청구일〉	① 이사회 의사록 ② 전환청구확인서류

【 변경상장 】

사 유 〈사유발생일〉	제출서류
상호변경 〈주종결의일〉 *주권발행일: 직전 주권발행일	① 주주총회의사록 ② 정관
액면분할(병합) 〈구주권제출 마감일 익일〉	① 주주총회의사록 ② 정관
자본감소 〈구주권제출 마감일 익일 또는 주식소각일〉	① 주주총회의사록 ② 주식병합의 경우 : 주권발행증명서 ③ 주식소각의 경우 : 주식소각확인증
인적분할에 따른 자본감소 〈분할등기일〉	① 주주총회의사록 ② 분할종료 보고서
주식소각 〈주식소각일〉	① 이사회 의사록 ② 주식소각확인증(주식이 발행되지 않으므로 주권발행증명서는 해당사항 없음)

3. 상장폐지

■ 의의

- 기업내용이 부실하거나 기타의 사유로 다수의 투자자간 거래대상으로 인정할 수 없는 경우 증권시장에서의 거래 자격을 박탈하는 제도

■ 상장폐지 사유

- 형식적요건의 상장폐지와 상장적격성 실질심사로 구분

(1) 형식적 요건의 상장폐지(상장규정 §28①)

구 분	내 용
사업보고서	• 사업보고서를 법정제출기한내에 제출하지 않은 경우
부 도	• 최종부도 또는 은행거래정지
해산사유	• 피흡수합병, 파산선고 등 법률규정에 의한 해산사유발생
감사의견	• 감사보고서상 부적정, 의견거절, 범위제한한정 * 계속기업불확실성에 의한 경우 사유해소 확인시 다음 사업보고서 제출시까지 퇴출 유예
분산요건 미달	• 최대주주 및 특수관계인 등이 소유하고 있는 주식외의 분산된 주식의 수가 보통주식총수의 100분의 5에 미달하는 경우 * 자기주식, 주요주주 소유분 등은 분산주식에서 제외(상장규정 시행세칙 §24의2)
양도제한	• 정관 등에 주식양도제한을 두는 경우
기업설명회	• 기업설명회를 2반기 연속하여 개최하지 않거나 3년내 4회이상 개최하지 아니한 경우
이전상장	• 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 상장폐지 신청을 하는 경우
지정자문인	• 지정자문인 선임계약을 해지한 날의 익일부터 30영업일 이내에 지정자문인 선임계약을 체결하지 않는 경우 • 스타트업기업부 소속기업이 상장일부터 2년 경과 후에도 지정자문인 선임계약을 체결하지 아니하는 경우 • 클라우드펀딩기업부 소속기업이 상장일부터 3년 경과 후에도 지정자문인 선임계약을 체결하지 아니하는 경우

(2) 상장적격성 실질심사(상장규정 §28②)

■ 의의

- 기업경영의 계속성, 투명성, 투자자의 보호에 중대한 영향을 미칠 만한 중요 사실이 발생하면 기업의 재무내용, 경영현황 등 기업실질에 기초하여 상장유지 적격성을 심사하여 당해 기업의 상장폐지 여부를 결정하는 제도

■ 개별적 요건에 의한 실질심사

구 분	심사대상
불성실공시 관련	최근 1년간 부과받은 벌점이 15점 이상인 경우
회생절차 개시신청	회생절차 개시신청이 있는 경우
상장관련 허위기재 등	신규상장 관련 신청서 및 첨부서류 중 중요사항의 허위기재 또는 누락

■ 종합적 요건에 의한 실질심사

구 분	심사대상
횡령·배임	· 자기자본의 10% 이상의 횡령·배임 혐의가 공시 등으로 확인시 (임원은 자기자본의 3% 이상 또는 횡령·배임금액이 10억원 이상)
회계처리위반	· 사업보고서(정정), 검찰 기소내용 및 증선위 감리결과 등을 통해 회계처리 위반 사실이 확인되고, 이를 반영시 상장폐지기준에 해당시 · 회계처리 위반으로 금융위 또는 증선위 조치 의결 - 4월이상의 증권발행제한, 2년이상 감사인 지정, 임원해임권고 또는 검찰고발·통보
주원영업정지	· 잔여사업부문만으로 실질적인 영업이 어려운 경우 - 주된 영업의 생산 및 판매활동 중단 - 주된 영업과 관련한 면허가 취소 또는 반납되는 경우 - 주된 영업이 양도되거나 분할 또는 분할합병 등에 따라 이전되는 경우 - 그 밖에 주된 영업활동이 사실상 중단된 것으로 거래소가 인정하는 경우
기 타	· 상장폐지기준(형식적, 실질적)에 준하는 사유로 거래소가 투자자보호를 위해 상장을 폐지할 필요가 있다고 인정하는 경우

(3) 상장폐지 절차



* 형식적 상장폐지 사유 중 정기보고서 미제출, 부도·은행거래 정지, 지정자문인 계약 해지 후 30일간 선임계약 미체결 등 객관적으로 폐지사유 확인이 가능하여 별도의 판단이 필요 없는 경우에는 이의신청 절차 없이 상장폐지



KRX 한국거래소 | 코넥스시장부



코넥스시장

공시업무 가 이 드

제10장 지분공시

- | | |
|-----------------------|----|
| 1. 주식등의 대량보유상황 보고 | 68 |
| 2. 임원등의 특정증권등 소유상황 보고 | 70 |

제10장 지분공시

1. 주식등의 대량보유상황 보고(5%보고)

■ 의의

- 기업지배권경쟁의 공정성 및 증권시장의 투명성을 제고하기 위하여 주권상장법인이 발행한 주식등을 대량보유한 자에 대해 그 보유상황을 공시하도록 하는 제도

■ 개요

- 주권상장법인의 주식등을 5%이상 보유하게 되거나 보유비율이 1%이상 변동된 경우 또는 보유목적이나 중요 사항이 변경된 경우에는 5영업일 이내에 그 보유상황 및 변동·변경내용을 금융위원회(금감원)와 거래소에 보고

※ 보고자는 금융감독원에 보고(금융감독원이 거래소에 자동전송)

■ 보고의 종류

- 신규보고
 - 본인과 그 특별관계자가 보유하는 주권상장법인의 주식등* 합계가 주식등 총수의 5% 이상이 되는 경우

* 의결권 있는 주식에 관계되는 증권으로서 주식, CB, EB, BW 등

- 보유상황(보유형태를 포함), 보유목적(발행회사의 경영권에 영향을 주기위한 목적여부), 보유주식등에 관한 주요계약내용(신탁, 담보, 대차계약등) 등을 보고

• 변동보고

- 기존 보고자의 주식등의 보유비율이 주식등 총수의 1%이상 변동한 경우

• 변경보고

- 보유목적(단순투자목적→경영참가목적), 보유주식등에 관한 주요계약내용, 보유형태(보유→소유)의 변경이 있는 경우

※ 주요계약을 체결·변경한 경우 및 보유형태 변경의 경우는 보유목적이 경영참가인 경우에 한하여 보고의무 발생

■ 보고의무자

- 본인과 그 특별관계자의 합산 보유비율이 주식등 총수의 5% 이상인 경우 그 본인 및 특별관계자
 - 본인과 그 특별관계자가 함께 보고하는 경우 보유하고 있는 주식등의 수가 가장 많은 자를 대표자로 선정하여 연명으로 보고할 수 있음
- 보고기준일 : 보고의무 발생일로부터 5일 이내

구 분	보고기준일
비상장법인이 상장한 경우	주권 상장일
흡수합병	합병을 한 날
신설합병	주권 상장일
장내매매	계약체결일(즉 매매일)
장외거래를 통한 주식취득	계약체결일
장외거래를 통한 주식처분	대금수령일 또는 주식인도일 중 빠른날
유상증자	주금납입일 익일
주식차입	계약체결일
차입주식상환	주식인도일
수증	민법상 그 효력발생일
증여	주식인도일

※ 1. 상속으로 주식을 취득하는 경우로서 상속인이 1인인 경우에는 단순승인 또는 한정승인에 따라 상속이 확정되는 날, 상속인이 2인 이상인 경우에는 해당 주식등과 관계되는 재산분할이 종료되는 날

2. 기타 사유의 경우는 민법 또는 상법 등 관련 법률의 효력발생일

2. 임원등의 특정증권등 소유상황 보고

■ 의의

- 주권상장법인의 임원 또는 주요주주는 일반인에게 공개되지 않은 발행회사의 중요 경영사항 및 주식관련 정보에 접근하기 용이하기 때문에
- 미공개 정보를 이용하여 발행회사 특정증권등을 거래함으로써 부당이득을 취할 가능성이 높으므로 해당 회사의 특정증권등에 대한 소유상황 및 변동내역을 증권시장에 공시하도록 하는 제도

■ 개요

- 상장법인의 임원 또는 주요주주는 임원 또는 주요주주가 된 날부터 5일 이내에 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하고 있는 해당법인의 특정증권등의 소유상황을 증권선물위원회(금감원)와 거래소에 보고하여야 하며
- 소유특정증권의 수의 변동이 있는 경우에는 그 변동이 있는 날부터 5일 이내에 변동내용을 증권선물위원회와 거래소에 보고*

* 보고자는 금융감독원에 보고(금융감독원이 거래소에 자동전송)

■ 보고대상증권

- 누구의 명의로 하든지 자기계산으로 소유하고 있는 특정증권등
 - ① 법인이 발행한 증권(순수채무증권 제외)
 - ② 상기 증권(①)과 관련된 증권예탁증권
 - ③ 법인 외의 자가 발행한 것으로 상기 증권(①) 및 증권예탁증권(②)과 교환을 청구할 수 있는 교환사채권
 - ④ ①, ②, ③의 증권을 기초자산으로 하는 금융투자상품

■ 보고의무자

- 특정증권등을 소유하고 있는 임원 (이사, 사외이사, 감사 및 상법 401조의2제1항에 해당되는 사실상 임원)

※ 계열회사의 임원은 등기·미등기를 불문하고 보고대상이 아님

- 주요주주

- 10% 이상 주주 : 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 있는 발행주식 총수의 10% 이상의 주식을 소유한 자

- 사실상지배주주 : 10% 이상 소유하지 않고 있는 주주라도 임원의 임면등 해당 법인의 주요경영사항에 사실상 영향력을 행사하는 주주

- **보고기준일** : 보고의무 발생일로부터 5일 이내

구 분	보고기준일
임원이 아니었던 자가 주주총회에서 임원으로 선임된 경우	선임일
사실상 임원	해당 지위를 갖게 된 날
주식을 취득해서 주요주주가 된 경우	그 취득 등을 한 날
비상장법인이 발행한 주권이 유가증권시장 또는 코스닥시장, 코넥스시장에 상장된 경우	상장일
비상장법인의 임원 또는 주요주주가 주권합병 등으로 상장법인의 임원 또는 주요주주가 된 경우	합병 등의 신주의 상장일
증권시장이나 파생상품시장에서 특정증권 등을 매매한 경우	결제일

【지분변동관련 요약표】

구분	주식등의 대량보유상황 보고 (5%Rule)	임원등의 특정증권등 소유상황보고
근거법규	• 자본시장법 147조	• 자본시장법 173조
보고목적	• 경영권 이전가능성 예측 및 투자판단자료 제공	• 내부자거래 방지, 단기매매차익 발생여부 확인 등
보고 의무자	• 주식등을 5%이상 보유하게 된 자	• 임원(등기, 미등기 포함) • 주요주주 - 10%이상 주주, 사실상의 지배주주
보고대상 유가증권	• 본인 및 특별관계자(공동보유자포함)가 보유 하는 주식등 - 의결권있는 주식 및 신주인수권증서, CB, BW, EB, DR 등	• 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하고 있는 특정증권등(주식, CB, BW, EB, DR 등)
보고방법	• 금융감독원 전자공시시스템(DART)	• 금융감독원 전자공시시스템(DART)
보고사유	• 신규보고 - 주식등을 5% 이상 보유하게 된 경우 • 변동보고 - 보유주식등이 1% 이상 변동한 때 • 변경보고 - 보유목적, 보유형태, 보유주식등의 주요 계약체결·변경시	• 신규보고 - 임원·주요주주가 된 경우 • 변동보고 - 소유주식수의 변동이 있을 때 (특정증권등이 1단위라도 변동시 보고의무 발생)
보고기한	• 5일 이내(토요일, 공휴일, 근로자의 날 제외) - 경영참가목적이 없는 경우 익월 10일까지 (변동보고의 경우) - 국가등 전문투자자의 경우 보고의무발생일이 속한 분기의 다음달 10일까지	• 5일 이내 (토요일, 공휴일, 근로자의 날 제외)

위반시 제재조치	• 중요사항 허위기재 · 미기재 – 5년이하 징역 또는 2억원 이하 벌금 • 미보고 – 3년이하 징역 또는 1억원 이하 벌금 • 금융위의 시정 · 처분명령 위반 – 1년이하 징역 또는 3천만원 이하의 벌금 • 조사기피 · 방해, 발행회사 사본 송부 위반 – 5천만원 이하 과태료 • 금융위의 자료제출요구 불응 – 1천만원 이하 과태료	• 증선위의 조사요구 불응 – 3년이하 징역 또는 1억원 이하 벌금 • 허위보고 · 미보고 – 1년이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금
----------------------------	---	---



KRX 한국거래소 | 코넥스시장부



코넥스시장

공시업무 가 이 드

부 록

1. 코넥스시장 수시공시항목 요약	76
2. 정기결산 관련 유의사항	78
3. 기업현황보고서 관련 유의사항	82



부 록

1. 코넥스시장 수시공시항목 요약 (제6조) _ 36개항목

1.	해당 코넥스시장 상장법인의 영업 및 생산활동에 관한 다음에 해당하는 사실 또는 결정이 있을 때 (3)
	가. (주된)영업의 일부 또는 전부 정지/ 정지에 관한 행정처분 (매출액 20%이상)
익일	나. 거래처와의 거래 중단 (매출액 20%이상)
익일	다. 생산활동 중단, 폐업 (매출액 20%이상)
2.	해당 코넥스시장 상장법인이 발행하는 증권에 관한 다음에 해당하는 사실 또는 결정이 있을 때 (6)
	가. 증자 또는 감자에 관한 결정
익일	나. 주식소각에 관한 결정
익일	다. 자기주식 취득 또는 처분에 관한 결정, 신탁계약 등 체결을 통해 취득한 자기주식의 코넥스시장 밖 처분 결정
익일	라. 전환사채 · 신주인수권부사채 · 교환사채 · 증권예탁증권, 조건부자본증권의 발행에 관한 결정, 조건부자본증권의 주식 전환 또는 상환과 이자지급 의무의 감면 사유 발생
익일	마. 해외증권시장에 주식등의 상장추진, 상장결정, 상장 및 공시결정, 서류제출등, 매매거래정지/상장폐지조치등, 폐지결정(해당법인이요청한때포함), 조회공시
	바. 해당 법인의 상장폐지 결정
3.	해당 코넥스시장 상장법인의 투자활동에 관한 다음에 해당하는 사실 또는 결정이 있을 때 (4)
익일	가. 유형자산(임대목적 부동산 포함)의 취득, 처분 (자산총액 10%이상)
익일	나. 타법인 주식 · 출자증권 취득 · 처분에 관한 결정 (자기자본의 10%이상)
익일	다. 타법인 발행 주권 관련 사채권의 취득 · 처분에 관한 결정 (자기자본의 10%이상)
익일	라. 신규시설투자, 시설외 투자 결정 (자기자본의 20%이상)
3의2.	해당 코넥스시장 상장법인의 채권 · 채무에 관한 다음에 해당하는 사실 또는 결정이 있을 때 (2)
익일	가. 발행사채의 원리금 미지급 (자기자본 20%이상)
익일	나. 금융기관 대출원리금 미지급 (자기자본 20%이상)
4.	해당 코넥스시장 상장법인의 손익에 관한 다음에 해당하는 사실 또는 결정이 있을 때 (3)
	가. 천재지변 · 사변 또는 화재 등으로 인한 재해 발생 (자산총액 20%이상)
	나. 벌금 · 과태료 · 과징금 또는 추징금 등 부과 (자기자본 10%이상)
	다. 임원 · 직원(퇴직자 포함) 등 횡령 · 배임혐의 확인 및 횡령금액 상환(고소취하 포함) 등의 진행사항이 확인되거나 횡령 · 배임혐의가 사실로 확인 (직원 등의 경우 자기자본 10%이상)
5.	해당 코넥스시장 상장법인의 결산에 관한 다음에 해당하는 사실 또는 결정이 있을 때 (4)
	가. 감사인으로부터 감사보고서를 제출받은 때, 다만 감사보고서상 다음 사실 확인시 함께 공시
	– 감사의견(연결재무제표감사의견포함)이 부적정, 의견거절 또는 감사범위의 제한으로 인한 한정

익일	나. 주식배당에 관한 결정(사업연도말 10일전까지 예정사항 신고)
익일	다. 현금·현물배당(분기·중간배당을 포함)에 관한 결의를 한 때 / 분기·중간배당을 위한 주주명부 폐쇄기간 결정
	라. 회계처리기준 위반행위와 관련하여 다음의 어느하나에 해당하는 때
	– 법인 또는 그 임직원이 증선위로부터 검찰고발 또는 통보의결된 사실 확인
	– 법인 또는 그 임직원이 검찰 기소된 사실 확인
6.	해당 코넥스시장 상장법인의 지배구조 또는 구조개편에 관한 다음에 해당하는 사실 또는 결정이 있을 때 (4)
익일	가. 최대주주 또는 대표이사 변경
익일	나. 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약(매매의 예약 등의 방법 포함) 등을 체결 / 경영권 변경을 목적으로 하는 계약 체결
익일	다. 주식교환 또는 주식이전의 결정
익일	라. 영업양수도, 합병, 분할, 물적분할 결정 및 간이합병 및 소규모합병
7.	해당 코넥스시장 상장법인의 존립에 관한 다음에 해당하는 사실 또는 결정이 있을 때 (4)
	가. 부도, 은행거래 정지
	나. 「채무자회생및파산에관한법률」에 의한 다음 어느 하나에 해당하는 때
	(1) 회생절차 개시신청·개시신청 기각
익일	(2) 회생절차 개시결정·개시결정 취소
익일	(3) 회생계획 인가·불인가
익일	(4) 회생절차 종결신청·종결결정·폐지신청·폐지결정
	(5) 파산신청·파산신청기각·파산선고
	다. 해산사유 발생
	라. 거래은행 또는금융채권자협의회에 경영관리 신청, 신청취하, 개시, 중단, 해제
8.	해당 코넥스시장 상장법인에 대하여 다음의 소송 등의 절차가 제기·신청되거나 그 소송 등이 판결·결정된 사실을 확인한 때 (3)
익일	가. 발행한 상장 또는 상장대상 증권의 발행에 대한 효력, 그 권리변경 및 그 증권의 위조 또는 변조
익일	나. 일정금액 이상 소송의 제기·신청 및 판결·결정 (자기자본 10%이상)
익일	다. 경영권 분쟁 소송의 제기·신청 및 판결·결정
9.	주주총회소집을 위한 이사회결의, 주주총회결의(사업목적변경, 사외이사 및감사선임/해임, 집중투표제 도입/폐지 등) * 단 정기 주주총회 결의의 경우는 당일
10.	지정자문인의 선임 및 선임계약 해지에 관한 사실 또는 결정이 있을 때
11.	최근 사업연도말 현재 코넥스시장 상장규정에서 정하는 분산요건에 미달한 사실을 확인 했을 때 * 단 신규상장 사업년도 제외

2. 정기결산 관련 유의사항

1 외부감사인인 감사보고서 제출기한(정기주총 1주간전까지) 준수

- 상장법인의 '감사보고서 제출' 공시기한은 외부감사인으로부터 감사보고서를 수령한 당일 공시

예) 정기주총 10일전 외부감사인으로부터 감사보고서 수령시 수령당일공시
(당일 수령하였음을 증빙하는 이메일, 공시 비공개 첨부)

- 외부감사인에 대해 제출기한 준수 사전당부 필요
 - 기한내(정기주총 1주간전) 미제출 시 외감법 위반
 - 매일 18:00시 기준 'KRX홈페이지' 및 '상장공시시스템(KIND)'에 '감사보고서 미제출법인 현황'이 게시됨에 유의
 - * 감사보고서 제출이 늦어지는 경우 거래소 담당자에게 연락 요망

- 기간 계산 : 정기주총일과 감사보고서 제출일간 최소 7일 필요

※적용사례(제출기한이 공휴일에 해당하는 경우)

제출기한 (D-9)	토요일 D-8	일요일 D-7	D-6	D-5	D-4	D-3	D-2	D-1	정기주총 (D)
---------------	------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------



2 내부회계관리제도 구축 및 외부감사인인 검토의견 표명

- 상장법인은 감사보고서 하단에 '내부회계관리제도 검토의견'을 포함하여 제출해야 함
(근거법령 : 외감법 제2조의2 부터 제2조의3까지)
 - 상장법인(코넥스법인 포함)은 내부회계관리제도(관리규정+관리·운영조직)를 구축하여야 하며,
 - 외부감사인은 상기 내부회계관리제도의 운영실태를 검토, 종합의견을 감사보고서에 표명

3 연결사업보고서 제출기한 이원화

- 코넥스시장은 K-IFRS와 일반기업회계기준이 모두 허용되므로 회계기준에 따라 사업보고서 필수 첨부서류인 연결사업보고서 제출기한이 이원화됨에 유의

〈 사업보고서 제출기한 〉

구분	K-IFRS	일반기업회계기준(K-GAAP)
종속회사 無	결산일+90일 (개별)	결산일+90일 (개별)
종속회사 有	결산일+90일 (별도+연결)	결산일+90일(개별) + 【 결산일+120일 (연결 추가제출)* 】

* 연결감사보고서 미제출시 사업보고서 미제출에 해당하여 상장폐지사유에 해당

4 [외부감사전] 재무제표 제출 의무

- 외부감사인에게 재무제표 제출시 증선위(거래소 위임)에도 동시에 제출하여야함
- [제출방법] KRX 상장공시제출시스템(<http://filing.krx.co.kr>)을 통하여 제출*

* 별도(개별)은 주총 6주간전, 연결의 경우 K-IFRS는 주총 4주간전, K-GAAP은 사업연도 종료후 90일

5 공시 증빙서류중 개인정보 노출 주의

- 공시 및 증빙서류 제출시 개인정보(주민등록번호, 전화번호, 계좌번호 등)가 포함되지 않도록 주의
- 수시공시 및 증빙제출관련 개인정보가 요구되는 사항은 없음

【 결산일정별 신고 및 공시사항(12월결산법인) 】

일 정	공시 · 신고사항	관련 시장조치	제출처
2주간전	▶ 명의개서정지 신고		거래소
10일전 (주식배당이사회)	▶ 주식배당 결정 공시		거래소
결산일 (12/31)		배당락	



6주간전 (결산이사회)	▶ 내부결산실적(자율공시)		거래소
	▶ 현금배당 공시		
	▶ 감사전 별도(개별)재무제표 제출		
4주간전	▶ 감사전 연결재무제표 제출(K-IFRS)		거래소
2주간전 (주총소집이사회)	▶ 주주총회개최 결의 공시		거래소
	▶ 주총소집통지 · 공고사항 신고 (내부결산 재무제표 포함)		금감원
1주간전 (외부감사인의 감사보고서 수령)	▶ 감사보고서 제출 공시 당일	상장폐지(감사의견)관련 시장조치(매매거래정지포함)	거래소

주총일	▶ 정기주총결과 공시 당일 · 상호변경 승인시 : '상호변경 안내' 신고 · 결산기 변경승인시 '결산기변경안내' 신고		거래소
-----	--	--	-----



결산일+90일	▶ 사업보고서 제출(감사보고서 첨부) · K-IFRS 도입법인 연결재무제표 (감사보고서) 포함 제출	상장폐지 (보고서 미제출)	금감원
	▶ 업종변경신고서 제출		거래소
	▶ 감사전 연결재무제표 제출(K-GAAP)		

결산일+90일+30일	▶ K-GAAP 법인 연결재무제표 제출(감사보고서 첨부)	상장폐지 (연결재무제표 미제출)	금감원
-------------	---	----------------------	-----



3. 기업현황보고서 관련 유의사항

- 1 지정자문인은 담당 회사의 해당 사업연도의 반기경과 후 45일 이내 기업현황보고서 제출
- 2 기업현황보고서에 예측정보에 관한 사항을 반드시 포함
- 3 기업현황보고서 공시 기재시 유의사항
 - 공시본문과 기업현황보고서상 재무상태표 · 손익계산서(요약포함) 수치 일치여부 확인
 - 적용회계기준(K-GAAP, K-IFRS)를 정확히 기재
 - 종속회사가 있는 경우 반기 요약연결재무제표를 반드시 기재

기업현황보고서 관련 규정 및 시행세칙

• 코넥스시장 상장규정

제25조(기업현황보고서 및 공시)

- ① 지정자문인은 담당 회사의 기업현황보고서를 작성하여 거래소에 제출하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 기업현황보고서의 기재사항, 제출시기 및 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.
- ③ 지정자문인은 기업현황보고서(상장적격성 보고서를 포함한다) 등을 거래소의 전자공시매체 및 지정자문인의 인터넷홈페이지 등을 통해 공시하여야 한다.
- ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 스타트업기업부 소속기업 및 클라우드펀딩기업부 소속기업은 해당 기업의 기업현황보고서 등을 작성하여 거래소에 제출하고, 거래소의 전자공시매체 등을 통해 그 기업 현황보고서(신규상장심사청구서를 포함한다) 등을 공시하여야 한다. 이 경우 해당 기업의 기업현황보고서의 기재사항, 제출시기 및 그 밖에 필요한 사항은 세칙에서 정한다.

• 코넥스시장 상장규정 시행세칙

제21조(기업현황보고서의 기재사항 등)

- ① 지정자문인은 규정 제25조제1항의 기업현황보고서에 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다.
 1. 회사의 개요
 2. 사업의 내용(법 제119조제3항의 예측정보에 관한 사항을 포함한다)
 3. 재무에 관한 사항
 4. 그 밖에 투자자보호를 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 사항
- ② 지정자문인은 담당 회사의 해당 사업연도의 반기경과 후 45일 이내에 기업현황보고서를 제출하여야 한다. 다만, 담당 회사가 해당 사업연도 반기 당시 코넥스시장 상장법인이 아닌 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 제2항 본문에 불구하고 규정 제28조제1항 및 제2항에 해당하는 법인의 경우에는 기업현황보고서를 제출하지 아니할 수 있다.
- ④ 제1항부터 제3항까지의 규정은 규정 제25조제4항에 따른 해당 기업의 기업현황보고서에 관하여 준용한다.



KRX KOREA EXCHANGE

유가증권시장본부
Stock Market

코스닥시장본부
KOSDAQ Market

시장감시본부
Market Oversight
Commission

코넥스 시장
공시업무
가이드

발행	2019년 7월
발행처	한국거래소 코넥스시장부
전화	02-3774-8926~9
홈페이지	www.krx.co.kr 또는 konex.krx.co.kr

■ 한국거래소의 사전 동의없이 본 자료의 내용 일부나 전부에 대한 무단 전재 또는 복제를 금합니다.